



CGU

Controladoria-Geral da União

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Gestão de Riscos em Contratações

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

Exercício: 2024 e 2025

Controladoria-Geral da União - CGU
Secretaria Federal de Controle Interno

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Unidade Examinada: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT**

Município/UF: **Brasília/DF**

Ordem de Serviço: **1812720**

Missão

Promover a integridade e o enfrentamento da corrupção de modo que o governo federal possa entregar políticas e serviços públicos efetivos.

Avaliação

O trabalho de avaliação, como parte da atividade de auditoria interna, consiste na obtenção e na análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou conclusões independentes sobre um objeto de auditoria. Objetiva também avaliar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos relativos ao objeto e à Unidade Auditada, e contribuir para o seu aprimoramento.

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO PELA CGU?

Avaliação das estruturas e dos processos de Gestão de Riscos em Contratações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, vigentes e em efetivo funcionamento nos anos de 2024 e 2025.

POR QUE O TRABALHO FOI REALIZADO?

A atividade de contratações é estratégica na implementação de políticas públicas e envolve volume elevado de recursos. Além disso, é um processo de alta criticidade, estando sujeito a muitos riscos de erros e fraudes.

Nesse contexto, as principais causas dessas impropriedades decorrem de falhas na governança e na gestão de riscos em contratações (Acórdão TCU nº 588/2018 – P).

Dessa forma, nota-se oportunidade de aumento da eficiência e potencial de economia de recursos nas contratações públicas.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA CGU?

A equipe de auditoria evidenciou que o DNIT dispõe de boas estruturas e bons processos de gestão de riscos em contratações.

Em que pese esse contexto, constatou-se que o mapa de riscos do macroprocesso apresenta oportunidades de aprimoramento, uma vez que não contempla os riscos associados à fase de gestão contratual e não foi atualizado para refletir as mudanças introduzidas pela Lei nº 14.133/2021 nas fases de planejamento da contratação e seleção do fornecedor.

Além disso, verificou-se que 50% dos mapas de riscos dos processos específicos analisados não são atualizados ao longo das fases da contratação; 26,32% não contemplam riscos específicos relacionados ao objeto contratado; e, em 50% dos casos, há alocação indevida de riscos à contratada.

Verificou-se, ainda, a necessidade de atuação mais efetiva da segunda linha de defesa, por meio da revisão crítica dos mapas de riscos, da sistematização dos riscos já materializados e da emissão de orientações técnicas destinadas a subsidiar a tomada de decisão.

Foi constatado que o DNIT adota metodologia estruturada para elaboração da matriz de alocação de riscos, com oportunidade de aprimorar sua efetividade por meio de avaliação ex-post dos riscos materializados e de monitoramento contínuo durante o contrato.

Por fim, caso o DNIT desdobre todos os objetivos previstos no art. 11 da Lei nº 14.133/21 em indicadores e metas, terá mais possibilidade de alcançar os objetivos estratégicos.

QUAIS AÇÕES PODERÃO SER ADOTADAS?

Foram recomendadas ações estruturantes preventivas para dar mais eficiência nas estruturas e processos de gestão de riscos em contratações e aperfeiçoar as etapas do metaprocessos de contratações, que contribuirão para o alcance dos objetivos das licitações e contratos e para a boa e eficaz gestão dos recursos em benefício da sociedade.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
CGU	Controladoria-Geral da União
CGER	Comitê de Governança, Estratégica e Riscos
DNIT	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte
ETP	Estudo Técnico Preliminar
GAO	Government Accountability Office
IFCA	International Federation of Accountants
IIA	Institute of Internal Auditors
ISO	International Organization for Standardization
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
ONU	Organização das Nações Unidas
PCA	Plano de Contratações Anual
PLS	Plano de Logística Sustentável
RCA	Riscos e Controles em Aquisições
RNC	Registro de Não Conformidade
SEI	Sistema Eletrônico de Informações
SEGES	Secretaria de Gestão e Inovação
SIASG	Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
SISG	Sistema de Serviços Gerais
SGD	Secretaria de Governo Digital
TIC	Tecnologias da Informação e Comunicação
TR	Termo de Referência
TCU	Tribunal de Contas da União

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	6
RESULTADOS DOS EXAMES	8
1. A elaboração de mapas com riscos específicos e atualizados ao longo das fases da contratação pode contribuir para o alcance dos objetivos e dar mais efetividade para a gestão de riscos do DNIT.	8
a. Falta de atualização dos mapas de risco ao longo da licitação e do contrato em 50% dos processos avaliados.	9
b. Ausência de riscos específicos do objeto em 26,32% dos mapas de riscos avaliados	11
c. Alocação indevida de riscos para a contratada em 50% dos mapas de riscos avaliados	12
d. Gerenciamento de riscos realizado em desacordo com a Política de Gestão de Riscos do DNIT	14
2. A elaboração do mapa de riscos do macroprocesso, com cobertura de todas as fases da contratação, pode contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos e para a efetiva institucionalização da gestão de riscos no DNIT.	16
3. O desdobramento de todos os objetivos das contratações previstos no art. 11 da Lei nº 14.133/2021 em indicadores e metas pode fortalecer o alinhamento estratégico e aprimorar a governança das contratações no DNIT.	20
4. A adoção, pela segunda linha, de revisão crítica dos mapas, sistematização de riscos ocorridos e emissão de orientações técnicas pode ampliar a efetividade da gestão de riscos em contratações.	24
5. A definição de diretrizes específicas para a gestão de riscos em contratações contribuirá para fortalecer o controle preventivo, padronizar procedimentos e aprimorar a governança das contratações no DNIT.	26
6. Metodologia de alocação de riscos do DNIT é aderente à Lei nº 14.133/2021, com oportunidades de aprimoramento na avaliação <i>ex-post</i> dos riscos e na adoção de processo estruturado de monitoramento contínuo durante a execução contratual.	27
7. O DNIT elabora relatório de riscos de inexecução do PCA, em conformidade com o art. 19 do Decreto nº 10.947/2022	30
BOAS PRÁTICAS	32
RECOMENDAÇÕES	33
CONCLUSÃO	35
APÊNDICE	38
A – MAPAS DE RISCOS NÃO ATUALIZADOS	38
ANEXO	39
I. Manifestação da Unidade Auditada e Análise da Equipe de Auditoria	39

INTRODUÇÃO

Trata-se de avaliação realizada nas estruturas e nos processos de Gestão de Riscos em Contratações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, existentes e em efetivo funcionamento nos exercícios de 2024 e 2025.

O objetivo deste trabalho foi avaliar se as estruturas e os processos de gestão de riscos em contratações estão aderentes à legislação que regulamenta o tema, com o propósito de contribuir para o aperfeiçoamento das etapas de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão contratual, para que assegurem a boa e eficaz gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade.

Nesse sentido, o trabalho de auditoria priorizou os seguintes eixos de avaliação, fundamentados na Lei nº 14.133/2021, no Decreto nº 10.947/2022 e na Portaria Seges/MGI nº 8.678/2021:

Figura 1: Eixos de avaliação da gestão de riscos em contratações



Fonte: Elaboração própria

Em 2024, o DNIT realizou 64 processos licitatórios, com montante total homologado de R\$ 17,80 bilhões¹.

A metodologia de coleta e análise concentrou-se nos contratos com maior materialidade financeira, relevância estratégica, exposição significativa a riscos institucionais e oportunidade de gerar aprendizados e boas práticas, conforme critérios previamente definidos no escopo da auditoria.

Como critério adicional de priorização, destaca-se que a governança das contratações públicas — que compreende a gestão de riscos e os controles preventivos, reconhecidos

¹ Fonte: Relatório de Gestão de 2024 do DNIT, página 138.

como instrumentos da governança das licitações e dos contratos, nos termos do art. 6, inciso VII, da Portaria SEGES nº 8.678/2021 — figura entre os temas de alto risco da Administração Pública Federal de 2024, segundo avaliação do Tribunal de Contas da União (TCU), no eixo temático “Governança e Gestão da Organização”.

Durante a fase de planejamento, foi realizada análise preliminar do objeto para identificar as áreas mais expostas a riscos, momento em que houve a leitura de documentos técnicos sobre gestão de riscos em contratações, conhecimento das normas, legislações e padrões vigentes e aplicáveis ao objeto de auditoria e identificação de aspectos orçamentários e financeiros no contexto do DNIT.

Após essa análise inicial, foram definidos os eixos de avaliação da gestão de riscos em contratações, com vistas a estabelecer um método para priorização dos riscos mais significativos para o alcance dos objetivos do trabalho. O produto dessa etapa foi a construção da Matriz de Riscos e Controles - MRC.

A partir do objetivo do trabalho e da avaliação dos riscos inerentes, foram formuladas as seguintes questões de auditoria presentes na Matriz de Planejamento:

Questão 1: O DNIT elaborou e mantém atualizado os mapas de riscos do macroprocesso de contratações, de forma estruturada e aderente às exigências do art. 11 e 169 da Lei nº 14.133/2021?

Questão 2: Os mapas de riscos específicos elaborados nos processos de contratação realizados em 2024 e 2025 estão adequados às características do objeto contratado e vêm sendo atualizados ao final de cada fase do macroprocesso, em conformidade com os princípios da gestão de riscos previstos no inciso X do art. 18 e no art. 169 da Lei nº 14.133/2021?

Questão 3: O DNIT está elaborando, de forma tempestiva e fundamentada, os relatórios de riscos de inexecução do Plano de Contratações Anual (PCA) referentes aos exercícios de 2024 e 2025, em conformidade com o art. 19 do Decreto nº 10.947/2022?

Questão 4: Nas contratações integradas, semi-integradas e de grande vulto realizadas nos exercícios de 2024 e 2025, o DNIT está elaborando a matriz de alocação de riscos, com a devida alocação entre contratante e contratado com base na respectiva capacidade de gerenciá-los, em conformidade com os arts. 22, §3º, e 103 da Lei nº 14.133/2021?

Para responder a essas questões, foram aplicados testes substantivos e de controle, alinhados aos riscos previamente priorizados. As técnicas utilizadas incluíram exame documental dos processos de contratação, entrevistas estruturadas com os servidores responsáveis pela área de compras e solicitação formal de documentos.

Nenhuma limitação foi apresentada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT à realização dos trabalhos. Os resultados da aplicação dos testes de auditoria encontram-se detalhados nos tópicos a seguir.

RESULTADOS DOS EXAMES

1. A elaboração de mapas com riscos específicos e atualizados ao longo das fases da contratação pode contribuir para o alcance dos objetivos e dar mais efetividade para a gestão de riscos do DNIT.

O risco é inerente a todas as atividades humanas, em todos os campos. No âmbito da gestão de recursos públicos, o risco está presente nas atividades administrativas que envolvem a aplicação desses recursos, de responsabilidade do gestor público.

Nesse contexto, a gestão de riscos nas contratações públicas passou a ser obrigatória por conta do parágrafo único do art. 11 da Lei 14.133/2021, ao estabelecer que:

Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.”

Para Marçal (2021²), a Lei nº 14.133/2021 impôs um dever jurídico no parágrafo único do art. 11 de implantação de governança, gestão de riscos e controles internos em contratações. Não se trata de um conselho, de uma diretriz ou de uma orientação que possa ser adotada ou não segundo a conveniência discricionária da autoridade.

Esse entendimento foi reforçado pelo TCU nos Acórdãos nºs 1.299/2022 – 1ª Câmara e 1.270/2023 – Plenário, em que a Corte de Contas deu ciência ao jurisdicionado de que “a não resolução das recorrentes fragilidades constatadas ao longo de anos na governança das contratações (...) atrai diretamente para a alta administração do órgão a responsabilização pelas irregularidades e eventuais danos ao erário que vierem a ser constatados.”

Com base nessa perspectiva, o art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021 dispõe que:

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do **caput** do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:
(...)

² JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas, São Paulo: Thomson Reuters, 2021.

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Dessa forma, a elaboração de mapas de riscos constitui etapa obrigatória em todos os processos de contratação, nos termos do art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021. A única exceção refere-se às contratações diretas, para as quais o art. 72, inciso I, torna a análise de riscos facultativa, conforme ilustrado a seguir:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo (Grifei).

Em análise de 20 mapas de riscos de processos específicos de cada contratação elaborados pelo DNIT nos exercícios de 2024 e 2025, referente a obras, compras, serviços e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), foram constatadas as seguintes situações:

a. Falta de atualização dos mapas de risco ao longo da licitação e do contrato em 50% dos processos avaliados.

As contratações públicas devem submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos (art. 169 da Lei nº 14.133/2021). Segundo a ISO 31000³, a gestão de riscos é dinâmica, antecipa, detecta, reconhece e responde às mudanças e eventos de uma maneira apropriada e oportuna.

Nesse sentido, o art. 26 da IN Seges nº 5/2017 (contratação de serviços sob o regime de execução indireta) dispõe que:

Art. 26. O Gerenciamento de Riscos materializa-se no documento Mapa de Riscos.

§ 1º O Mapa de Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos:

I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares;

II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;

III - após a fase de Seleção do Fornecedor; e

IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.

³ ABNT. **NBR ISO 31000:2018**. Gestão de Riscos: princípios e diretrizes. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

A Instrução Normativa SEGES/ME nº 98/2022 autorizou a aplicação da IN Seges nº 5/2017 para a realização dos processos de licitação e de contratação direta de serviços de que dispõe a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Por sua vez, a Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022 (contratações de soluções de tecnologia da informação e comunicação - TIC) apresenta orientações semelhantes em seu art. 38.

O mapa de riscos, portanto, deve ser tratado como instrumento dinâmico de gestão contratual, sendo utilizado de forma contínua e efetiva ao longo da execução do contrato, e não apenas como cumprimento formal de uma exigência legal.

Na esteira desse entendimento, em análise dos processos de contratação dos exercícios de 2024 e 2025, constatou-se que não houve atualização dos mapas de riscos ao longo do processo em 50% dos processos avaliados. A relação de processos sem atualização encontra-se no Apêndice A deste relatório.

Além das disposições legais citadas, o documento elaborado em 2023 pela AGU e Ministério da Gestão denominado “Instrumento de padronização dos procedimentos de contratação” orienta que o mapa de riscos deve ser reanalisado conforme avança o planejamento da contratação, haja vista o constante aumento de elementos a serem analisados e a necessidade de atualizar as suas necessidades e vicissitudes, deverá ser atualizado e juntado: a) ao final da elaboração do Estudo Técnico Preliminar; b) ao final da elaboração do Termo de Referência; c) após a fase de Seleção do Fornecedor; e d) após eventos relevantes.

Em comparação com as boas práticas internacionais, destaca-se o exemplo do Banco Mundial, que estabelece a obrigatoriedade do registro formal da avaliação de riscos e das respectivas medidas de mitigação no *Project Appraisal Document* (PAD) e no *Implementation Status and Results Report* (ISR). Esses documentos garantem o monitoramento contínuo dos riscos ao longo de toda a execução dos projetos e são exigidos para todos os empreendimentos financiados por meio do *Investment Project Financing* (IPF).⁴

Durante a fase de planejamento da contratação, a responsabilidade por atualizar o mapa de riscos é do Integrante Administrativo com apoio dos Integrantes Técnico e requisitante⁵. Na gestão contratual, a responsabilidade por coordenar a atualização contínua do relatório de riscos é do gestor de contrato⁶ com a participação do fiscal técnico, com o fiscal administrativo e com o setorial⁷. Essa previsão reforça que o monitoramento de riscos deve persistir ao longo de toda a execução, ajustando estratégias de mitigação conforme necessário.

⁴ UNITED STATES GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE. *World Bank Procurement: Risk Monitoring Can Be Enhanced as U.S. Businesses Face Challenges Competing* (Relatório GAO-24-106718). Washington, D.C.: GAO, setembro de 2024. Disponível em: GAO-24-106718.

⁵ §2º e §3º do art. 38 da IN SGD/ME nº 94/2022.

⁶ Inciso VII do art. 21 do Decreto nº 11.246/2022.

⁷ Inciso VIII do art. 22 do Decreto nº 11.246/2022.

A atualização do Mapa de Riscos na fase preparatória é essencial para avaliar a eficácia das medidas preventivas implementadas, especialmente quando essas medidas resultam na inclusão de cláusulas específicas nas minutas do Termo de Referência, do edital ou do contrato.

Esse procedimento é fundamental, pois a gestão de riscos desempenha um papel estratégico no aprimoramento do *design* dos contratos, contribuindo para sua maior eficiência e segurança jurídica.

Adicionalmente, a atualização contínua do Mapa de Riscos permite identificar novos riscos que possam surgir ao longo do processo ou verificar se houve efetiva mitigação dos riscos previamente tratados, assegurando que a contratação se mantenha no nível de apetite a riscos da organização e aderente às melhores práticas de gestão e controle.

Portanto, a ausência de atualização do Mapa de Riscos durante a licitação pode comprometer os objetivos da contratação, prejudicando a avaliação adequada das medidas preventivas e a identificação de novos riscos, além de poder gerar riscos à economicidade e competitividade.

b. Ausência de riscos específicos do objeto em 26,32% dos mapas de riscos avaliados

Segundo a ISO 31000⁸, a estrutura e o processo de gestão de riscos são **personalizados** e proporcionais aos contextos externo e interno da organização relacionados aos seus objetivos.

Nesse sentido, o documento elaborado em 2023 pela AGU e Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), denominado “Instrumento de padronização dos procedimentos de contratação”⁹ orienta que a gestão dos riscos em cada contratação seja materializada em um Mapa de Riscos, que seja pertinente com as especificidades do objeto pretendido, evitando-se “indicações genéricas e meramente protocolares”, analisando os riscos à medida que o procedimento avança em suas diversas fases (...)”.

Com base nessa perspectiva, em análise dos mapas de riscos das contratações realizadas pelo DNIT em 2024 e 2025, verificou-se que **26,32%** dos mapas analisados não contemplam riscos específicos do objeto, conforme demonstrado a seguir:

Quadro 1: Processos sem identificação de riscos específicos do objeto		
Processo	Objeto	Exemplo
50600.003975/2025-65	A aquisição de mobiliário e equipamentos para sala de amamentação do DNIT	Riscos identificados são gerais, como “restrições de mercado” (R-02), não abordando riscos específicos relacionados à aquisição de mobiliário e equipamentos para sala de amamentação, como inadequação ergonômica, falta de segurança, incompatibilidade técnica ou sanitária dos equipamentos adquiridos

⁸ ABNT. **NBR ISO 31000:2018**. Gestão de Riscos: princípios e diretrizes. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
⁹ Disponível em: <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/instrumento-de-padronizacao-dos-procedimento-de-contratacao-agu-fev-2024.pdf>

Processo	Objeto	Exemplo
50600.027695/2024-61	Serviços de consultoria especializada em contratos e licitações	Riscos identificados são gerais, como “Documento de formalização da demanda com informações imprecisas” (R-01), não abordando riscos específicos diretamente ligados ao objeto como indisponibilidade técnica do portal Zênite Fácil, falha no suporte técnico ou atraso na atualização das orientações disponibilizadas
50600.009051/2023-19	Contratação de serviços de apoio administrativo	Contratação iniciada por outro agente que não requisitante; justificativa insuficiente da necessidade; ausência de ETP
50600.009545/2023-95	Contratação de transporte de servidores	Elaboração de ETP impreciso e/ou parcial; especificação inadequada do objeto ou serviço; pesquisa de preços em desacordo com a legislação

Fonte: Processos SEI indicados no quadro

A análise de riscos que instrui o processo administrativo de contratação, conforme determina o art. 18, inciso X, da Lei n.º. 14.133/2021, deve lidar com os riscos específicos da solução a ser contratada de forma complementar aos riscos gerais e abstratos já enfrentados no âmbito da gestão de riscos do Macroprocesso de Contratação, instrumento de governança nas contratações previsto no art. 16, inciso II da Portaria Seges nº 8.678/2021.

A falta de definição de riscos específicos relacionados ao objeto da contratação dificulta a adoção de medidas preventivas e de contingência adequadas. Sem identificar claramente os riscos específicos, a Administração Pública não consegue estabelecer estratégias eficazes para evitá-los ou mitigá-los oportunamente.

Essa situação pode comprometer o alcance dos objetivos previstos no art. 11 da Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto à obtenção da proposta mais vantajosa e à economicidade da contratação.

Na prática, isso aumenta as chances de ocorrências indesejadas durante o processo licitatório ou na execução do contrato, podendo resultar em custos adicionais, atrasos, contratações inadequadas ou prejuízos à qualidade e à eficiência dos serviços prestados.

Dessa forma, a ausência de identificação de riscos específicos no Mapa de Riscos prejudica diretamente o alcance dos objetivos definidos no art. 11 da Lei nº 14.133/2021, comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa, a economicidade e a segurança da contratação.

c. Alocação indevida de riscos para a contratada em 50% dos mapas de riscos avaliados

O art. 26 da IN Seges/MP nº 5/2017 dispõe que o Gerenciamento de Riscos se materializa no documento denominado Mapa de Riscos. Nesse mesmo sentido, a IN SGD/ME nº 94/2022 (art. 2º, inciso XVIII) orienta que o Mapa de Gerenciamento de Riscos é o instrumento de registro e comunicação da atividade de gerenciamento de riscos ao longo de todas as fases da contratação.

Esse mapa de riscos decorre também de determinação prevista no art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021, que define que a fase preparatória deve conter a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Todos os riscos do mapa de riscos, portanto, são de responsabilidade da Administração, a quem compete implementar as medidas preventivas e de contingência necessárias para gerenciá-lo.

Diferente do mapa de riscos é a matriz de risco, definida no art. 6º, inciso XX, da Lei nº 14.133/2021 como “cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação”.

Neste caso, os riscos que impactam o equilíbrio econômico-financeiro do contrato podem ser alocados entre a contratante e a contratada, considerando a capacidade de cada setor para melhor gerenciá-lo (art. 103, §1º, da Lei nº 14.133/2021).

Dessa forma, mapa de riscos não se confunde com matriz de alocação risco, a qual será tratada quando da minuta de contrato e é considerada como caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em que se aloca, de forma prévia e acertada, a responsabilidade das partes por possível ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação.

Na esteira desse entendimento, em análise dos mapas de riscos das contratações do DNIT referente aos exercícios de 2024 e 2025, constatou-se alocação indevida de riscos à contratada, conforme exemplificado a seguir:

Figura 2: Processo com alocação indevida de riscos à contratada

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº It
R-03	Descumprimento de Entrega realizada fora do prazo Prazo de Entrega estabelecido.		Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Fonte: Processo nº 50600.004074/2024-18 - Aquisição de mobiliário e plaquetas patrimoniais						

Figura 3: Processo com alocação indevida de riscos à contratada

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº It
R-02	Justificativa insuficiente da necessidade da contratação	Estudo com falta de informações	Planejamento	Contratada	Médio	
Fonte: 50600.009051/2023-19 - Contratação de serviços de apoio administrativo						

Figura 4: Processo com alocação indevida de riscos à contratada

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº It
R-05	Falta de capacidade técnica do fornecedor executar o contrato	Contratação de empresa que ofertou lance manifestamente inexequível, mas que na fase de seleção do fornecedor, atestou a viabilidade na continuidade com a adjudicação pelo menor preço.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Fonte: 50600.030983/2023-12 - Transporte rodoviário de cargas (bens patrimoniais)						

A alocação de riscos à contratada no mapa de riscos, em desacordo com a legislação, compromete a efetividade do gerenciamento pela Administração, que deixa de adotar medidas preventivas e de contingência adequadas.

Isso pode resultar em falhas na execução contratual, dificuldade na apuração de responsabilidades, aumento de litígios, atrasos na entrega e maior risco de prejuízos ao interesse público.

d. Gerenciamento de riscos realizado em desacordo com a Política de Gestão de Riscos do DNIT

Nos termos do art. 38 da IN SGD/ME nº 94/2022, o gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos¹⁰ do órgão prevista na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016, registrando-se o alinhamento no Mapa de Gerenciamento de Riscos.

Nesse sentido, constatou-se nos processos de contratação nº 50600.050036/2022-67 e 50600.031201/2023-62 a utilização de metodologia diversa da estabelecida pelo DNIT. As escalas de probabilidade e impacto definidas institucionalmente são as seguintes:

Figura 5: Metodologia de Riscos do DNIT

Probabilidade	Descrição da probabilidade, desconsiderando os controles	Peso	Impacto	Descrição do impacto nos objetivos, caso o evento ocorra	Peso
Muito baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade	1	Muito baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade)	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2	Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	3	Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável	3
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	4	Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	4
Muito alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	5	Muito alto	Crítico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível	5

Fonte: Manual de Diretrizes de Gestão de Riscos Corporativos do DNIT.

Figura 6: Metodologia de Riscos do DNIT

Matriz de Criticidade Risco = P x I		Probabilidade (P)				
		1 Muito Baixo	2 Baixo	3 Médio	4 Alto	5 Muito Alto
Impacto (I)	5 Muito Alto	5	10	15	20	25
	4 Alto	4	8	12	16	20
	3 Médio	3	6	9	12	15
	2 Baixo	2	4	6	8	10
	1 Muito Baixo	1	2	3	4	5

Fonte: Manual de Diretrizes de Gestão de Riscos Corporativos do DNIT.

Entretanto, no mapa de riscos da contratação foram utilizadas as seguintes escalas:

¹⁰O DNIT instituiu a Política de Gestão de Riscos por meio da Portaria nº 417, de 25 de janeiro de 2022.

Figura 7: Metodologia diferente da oficial do DNIT

Classificação	Valor	Probabilidade			
		Alta	15	10	15
Baixo	5	Médio	10	5	10
Médio	10	Baixa	5	5	10
Alto	15			Baixo	Médio
				Alta	
				Impacto	

Fonte: Processo nº 50600.050036/2022-67 e 50600.031201/2023-62.

A adoção de escalas não padronizadas de probabilidade e impacto prejudica a comparabilidade entre riscos de diferentes projetos, processos ou contratos, inviabilizando uma consolidação coerente dos riscos em nível institucional.

Isso afeta a visão de portfólio de riscos, que depende da uniformidade de critérios para: a) priorizar riscos de forma justa e alinhada com o apetite a risco da organização; b) alocar recursos para mitigação com base na gravidade relativa dos riscos; c) apoiar decisões estratégicas com base em uma matriz institucional coerente; e d) gerar relatórios consolidados e confiáveis para a alta administração.

A possível causa das constatações identificadas nos mapas de riscos das contratações analisadas está relacionada à ausência de mecanismos efetivos de revisão por parte da segunda linha de defesa da organização, bem como à falta de orientações claras aos responsáveis pela elaboração desses documentos.

Conclui-se que o DNIT possui oportunidade de aperfeiçoamento dos mapas de riscos de cada contratação, especialmente em relação a atualização ao longo do processo, definição de riscos específicos do objeto, inclusão de riscos obrigatórios e alinhamento com as políticas e diretrizes de riscos da organização.

2. A elaboração do mapa de riscos do macroprocesso, com cobertura de todas as fases da contratação, pode contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos e para a efetiva institucionalização da gestão de riscos no DNIT.

A gestão de riscos é mecanismo essencial para implementar a estratégia, tomar decisões e realizar os objetivos da organização (IFAC, 2001¹¹). Desde 2015, o TCU¹² tem recomendado a adoção da gestão de riscos nos processos de contratação:

131.1. estabeleçam diretrizes para a gestão de riscos nas aquisições;

131.2. capacitem os gestores da área de aquisições em gestão de riscos; e

131.3. realizem gestão de riscos nas aquisições.

Embora já fosse recomendação dos Tribunais de Contas, da CGU¹³ e do Poder Executivo Federal¹⁴, a gestão de riscos nas contratações públicas passou a ser obrigatória para toda a Administração Pública por conta do parágrafo único do artigo 11 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, ao estabelecer que:

Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no *caput* deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. (Grifo nosso)

Nesse mesmo sentido é a orientação prevista no artigo 169 da mesma Lei, que determina que “as contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo”.

Por esse motivo, a Portaria Seges/ME nº 8.678/2021 definiu que a gestão de riscos e o controle preventivo são instrumentos de governança em contratações públicas que devem ser implementados pela alta administração dos órgãos e entidades.

Na esteira desses normativos, o inciso II do artigo 16 da Portaria Seges/ME nº 8.678/2021 dispõe que compete ao órgão ou entidade “realizar a gestão de riscos e o

¹¹ IFAC. The International Federation of Accountants. Governance in the public sector: a governing body perspective. International public sector study no. 13. IFAC, 2001.

¹² Acórdão TCU nº 2.622/2015 - P.

¹³ IN CGU/MP nº 01/2016, art. 1º.

¹⁴ Decreto nº 9.203/2017, art. 17.

controle preventivo do metaprocesso¹⁵ de contratações e dos processos específicos de contratação”.

O macroprocesso de contratação é o agrupamento dos processos de trabalho de planejamento das contratações, seleção de fornecedores e gestão de contratos, conforme apresentado a seguir:



Fonte: Elaboração própria. Adaptado de TCU (2024).

Nesse sentido, a gestão de riscos do macroprocesso deve contemplar, de forma integrada, as etapas de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão contratual. Em outras palavras, são identificados riscos transversais que podem afetar o desempenho global das licitações e contratos da instituição, e definidas medidas de tratamento (controles, planos de ação) para mitigá-los.

Do ponto de vista das melhores práticas internacionais, há o alinhamento dessa abordagem estratégica. A OCDE¹⁶ recomenda explicitamente a integração de estratégias de gerenciamento de riscos em todo o ciclo de contratação pública, mapeando, detectando e mitigando riscos desde o planejamento até a gestão contratual.

Em linha semelhante, o GAO¹⁷ (U.S Government Accountability Office) inclui a gestão de riscos de contratos nas áreas de alto risco para a administração pública, enfatizando que

¹⁵ Neste relatório, os termos “macroprocesso” e “metaprocesso” foram utilizados como sinônimos, sem distinção conceitual.

¹⁶ OCDE. *Public Procurement Policy Briefing Note: Integrity through the public procurement cycle*. Paris: OECD Publishing, [s.d. – baseada na Recomendação de 2015].

¹⁷ UNITED STATES GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE (GAO). *Federal Contracting: Senior Leaders Should Use Leading Companies’ Key Practices to Improve Performance*. Washington, D.C.: GAO, 27 jul. 2021. Report No. GAO-21-491.

ausência de práticas robustas de risco aumenta a chance de desperdício e falhas nas aquisições.

Dessa forma, tanto no Brasil quanto internacionalmente, entende-se que um plano abrangente de tratamento de riscos no macroprocesso de contratação é fundamental para prevenir prejuízos ao erário e aumentar a eficiência e confiabilidade das contratações públicas.

Com base nessa perspectiva e em análise do mapa de riscos do macroprocesso de contratações do DNIT (Processo SEI nº 50600.033538/2019-29), constatou-se que foram elaborados sete riscos **somente para as fases de planejamento da contratação e seleção do fornecedor**, quais sejam: a) inconformidades nos processos licitatórios; b) riscos de tomada de decisões desalinhadas com a jurisprudência vigente; c) inconformidades nos processos licitatórios na fase externa; d) dissonância nas respostas de temas idênticos; e) falta de servidores; f) ação dolosa da licitante; e g) não cumprimento do calendário de contratações do Plano de Contratações Anual.

Esses riscos do metaprocesso foram definidos e aprovados pela Portaria nº 1.415, de 11 de março de 2020, e sua atualização anual é de responsabilidade da Coordenação-Geral de Cadastro e Licitações (CGCL).

Dessa forma, verifica-se que o mapa de riscos do macroprocesso de contratações não contempla riscos inerentes à fase de gestão contratual. Considerando o novo regime jurídico estabelecido pela Lei nº 14.133/2021 — que introduziu novos instrumentos de planejamento e gestão contratual, obrigatoriedade da gestão por competências e etapas adicionais para as licitações e contratações — torna-se necessária a identificação, avaliação e tratamento dos riscos também associados à fase de execução contratual.

Além disso, é fundamental a atualização dos sete riscos atualmente mapeados para as fases de planejamento da contratação e seleção do fornecedor, originalmente identificados em 2019 (SEI nº 4440284) e monitorados desde então. A revisão se faz necessária para incorporar novos riscos advindos das mudanças normativas e operacionais introduzidas pela Lei nº 14.133/2021, assegurando que o mapa de riscos do macroprocesso permaneça alinhado ao novo regime jurídico e contribua efetivamente para a gestão de riscos em todo o ciclo da contratação pública.

A OCDE¹⁸ enfatiza medidas para identificar e mitigar riscos ao longo de todas as fase do processo, evitando focar apenas em uma fase e negligenciar outras, pois medidas anticorrupção concentradas em uma só fase podem deslocar o risco para outras etapas menos controladas.

Pode-se destacar como possível causa deste achado a falta de efetiva institucionalização da gestão de riscos nas contratações.

¹⁸ <https://baselgovernance.org/blog/oecd-recommends-anti-corruption-collective-action-its-revised-anti-bribery-recommendation>

As consequências das fragilidades no processo de gestão de riscos em contratações podem ser: insucesso no alcance dos metas da área de gestão de contratações; perda de investimento em contratações que não atendem às necessidades da organização; e gasto indevido de recursos com a manutenção de controles ineficientes.

Cabe destacar que o DNIT estruturou seu Planejamento Estratégico 2023-2027 com base em três eixos principais — Resultados para a Sociedade, Integração e Governança —, desdobrados em 13 Objetivos Estratégicos (OE).

Entre eles, destacam-se os objetivos de “aperfeiçoar a governança institucional e de dados, a integridade, a gestão estratégica e de riscos” e de “assegurar a efetividade das contratações e fiscalizações”, os quais podem ser diretamente impactados pela ocorrência de falhas no macroprocesso de contratações.

Conclui-se, portanto, que o Mapa de Riscos do metaprocessos de contratações do DNIT apresenta cobertura parcial, ao contemplar as fases de planejamento e seleção do fornecedor, sem considerar os riscos da fase de gestão contratual. Essa lacuna pode comprometer a efetividade da gestão de riscos e contraria as diretrizes do inciso II do art. 16 da Portaria Seges/MGI nº 8.678/2021, que exige abordagem contínua e integrada em todas as fases das contratações públicas.

3. O desdobramento de todos os objetivos das contratações previstos no art. 11 da Lei nº 14.133/2021 em indicadores e metas pode fortalecer o alinhamento estratégico e aprimorar a governança das contratações no DNIT.

Para o TCU (2020¹⁹), promover a gestão estratégica pressupõe, dentre outros, a definição de objetivos, indicadores e metas para cada unidade ou função alinhada com as missões, visões e estratégias organizacionais e com as estratégias das demais unidades.

Na esteira desse entendimento, a estratégia de gestão das aquisições deve ser definida em harmonia com os instrumentos que derivam dos processos de planejamento organizacional, especialmente com o plano estratégico da organização. A falta desses instrumentos dificulta o alinhamento desejado e o estabelecimento de diretrizes para a gestão das aquisições (Acórdão TCU n.º 2622/2015 – P).

Segundo o IFAC (2013), conforme consignado nas *Public Procurement Practices - PPP* — conjunto de princípios e práticas em contratações públicas divulgados pelo instituto britânico *Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS)* em conjunto com o instituto americano *The Institute for Public Procurement (NIGP)* —, em última análise, o objetivo do planejamento estratégico de aquisições é efetuar uma mudança positiva na cultura organizacional, nos sistemas e nos processos operacionais. Sem o planejamento estratégico, haverá a perda de correlação entre a função de contratações e as necessidades gerais da organização.

Nesse mesmo sentido, o GAO (2005) define como fator crítico de sucesso da área de aquisições a definição adequada da missão, da visão de futuro, dos valores fundamentais, das metas e das estratégias consistentes com a missão geral da organização.

Diante desse contexto, a Portaria Seges/ME nº 8.678/2021, em seu art. 3º, descreve os objetivos das contratações públicas previstos no art. 11 da Lei nº 14.133/2021, orientando que:

Art. 3º Os objetivos das contratações públicas são:

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;

¹⁹ BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Referencial básico de governança aplicável a organizações públicas e outros entes jurisdicionados ao TCU**. Tribunal de Contas da União. 3 ed. Brasília: TCU, Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado – SecexAdministração, 2020. 242p.

III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos; e

IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

Nessa direção, o § 2º do art. 8º da citada Portaria determina que “os objetivos dispostos no art. 3º deverão, sempre que possível, ser desdobrados em indicadores e metas, e monitorados pelo PLS.” (Grifo nosso)

Além disso, consta no art. 20 da Portaria Seges/ME nº 8678/2021 que:

Art. 20. A alta administração dos órgãos e entidades deverá implementar e manter mecanismos e instrumentos de governança das contratações públicas estabelecendo, no âmbito de sua competência, no mínimo:

I - formas de acompanhamento de resultados, com indicadores e metas para a gestão dos processos de contratações.

Como exemplos de indicadores para a área de compras, pode-se destacar:

Quadro 2: Exemplo de indicadores da área de contratações

Indicador	Descrição	Alinhamento
Taxa de aquisição em tempo-padrão	Mede a quantidade de contratações realizadas no tempo-padrão em relação ao total de contratações realizadas no período de apuração.	Lei nº 14133/21, art. 11, inciso I: Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto.
Percentual de licitações concluídas com sucesso	Mede o percentual de licitações concluídas.	Lei nº 14133/21, art. 11, inciso I: Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto.
Taxa de efetivação de demandas alinhadas aos projetos estratégicos	Mede o percentual de contratações com alinhamento a Projetos Estratégicos que foram efetivadas do PCA.	Lei nº 14133/21, art. 11, inciso I: Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto.
Quantidade de participantes por modalidade	Mede a quantidade média de participantes por modalidade.	Lei nº 14133/21, art. 11, inciso II: Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição.
Taxa média de redução entre o valor estimado e o licitado	Mede o percentual de redução entre os valores estimados e os efetivamente licitados.	Lei nº 14133/21, art. 11, inciso III: Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos.
Taxa de licitações realizadas com critérios sustentáveis	Mede o percentual de licitações que contemplam critérios sustentáveis pelo número total de licitações realizadas.	Lei nº 14133/21, art. 11, inciso IV: Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

Indicador	Descrição	Alinhamento
Taxa de compras compartilhadas/ conjuntas	Mede o percentual de atas de registros de preços com abertura para adesão de outros órgãos (IRP) ou de adesão da organização a atas de outros órgãos.	Lei nº 14133/21, art. 11, inciso IV: Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.
Quantidade de servidores capacitados por trilhas de aprendizagem	Mede a quantidade de servidores vinculados ao macroprocesso ou área de contratações que se capacitaram, no ano de apuração, por meios das trilhas de aprendizagem.	Lei nº 14133/21, art. 11, inciso I: Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto.
Taxa de pagamento realizada no prazo.	Mede o percentual de pagamentos efetuados no prazo estabelecido em contrato.	Lei nº 14133/21, art. 11, inciso I: Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto.

Fonte: Sítio do TJDFT (painel de indicadores)

Com base nesse contexto, constatou-se que não há desdobramento integral de todos os objetivos do art. 3º da Portaria Seges/ME nº 8.678/2021 em indicadores e metas.

Observou-se, contudo, que o DNIT estabeleceu três indicadores de excelência, execução e eficiência para a gestão de contratações relacionados apenas ao objetivo disposto no art. 11, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 (seleção da proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso), os quais são monitorados mensalmente, conforme descrito a seguir:

Quadro 3: Indicadores da área de compras definidos pelo DNIT

Indicador	Meta	Resultado maio/25
1.1. Tempo médio do RDC por etapa do processo (sede) - O indicador apresenta o tempo médio de conclusão dos RDC's por etapa do processo, com o objetivo de identificar o gargalo que contribui para o tempo total do processo de contratação.	200 dias (Aceitável 225 dias)	670
1.2. Tempo médio do pregão por etapa do processo (sede) - O indicador apresenta o tempo médio de conclusão dos pregões por etapa do processo, com o objetivo de identificar o gargalo que contribui para o tempo total do processo de contratação.	200 dias (Aceitável 225 dias)	189
1.3. Tempo médio da concorrência (Lei nº 14.133/2021) por etapa do processo (sede) - O indicador apresenta o tempo médio de conclusão das Concorrências por etapa do processo, com o objetivo de identificar o gargalo que contribui para o tempo total do processo de contratação.	200 dias (Aceitável 225 dias)	299
2.1. Dispersão do tempo de conclusão do RDC (sede) - O indicador apresenta o tempo de conclusão de cada RDC, permitindo a visualização daqueles que estão dentro de uma média previamente estabelecida e daqueles que são "outliers".	200 dias (Aceitável 225 dias)	1 RDC com 577 dias
2.2. Dispersão do tempo de conclusão do pregão (sede) - O indicador apresenta o tempo de conclusão de cada pregão, permitindo a visualização daqueles que estão dentro de uma média previamente estabelecida e daqueles que são "outliers".	200 dias (Aceitável 225 dias)	1 Pregão com 120 dias e 1 com 313

Indicador	Meta	Resultado maio/25
2.3. Dispersão do tempo de conclusão da concorrência (Lei nº 14.133/2021) (sede) - O indicador apresenta o tempo de conclusão de cada Concorrência, permitindo a visualização daqueles que estão dentro de uma média previamente estabelecida e daqueles que são “outliers”.	200 dias (Aceitável 225 dias)	4 processos com prazo superior a 220 dias
3. Percentual de licitações concluídas com sucesso ²⁰ (sede) - Indicador compara a quantidade de licitações concluídas com o total de licitações realizadas no período.	80% (Aceitável 60%)	76,7%

Fonte: Indicadores_CGCL_DIREX_2025 – Maio.

Como possível causa deste achado pode-se citar a falta de capacitação dos servidores em elaboração de indicadores de desempenho específicos para contratações públicas e ausência de normativo do Poder Executivo federal que estabeleça indicadores de desempenho vinculados aos objetivos do art. 11 da Lei nº 14.133/2021.

Com efeito, a deficiência na definição de objetivos e metas para a gestão de contratações pode acarretar²¹:

- i) cultura organizacional limitada, sem visão da correlação entre a área de gestão das contratações e as necessidades gerais da organização;
- ii) impossibilidade de alinhar as atividades e os recursos da área de gestão das contratações para o alcance dos objetivos organizacionais;
- iii) perda de motivação profissional por parte dos indivíduos que atuam na área de gestão de contratações; e
- iv) impossibilidade de avaliar se a área de gestão das contratações possui desempenho organizacional adequado.

Cabe destacar que o DNIT estruturou seu Planejamento Estratégico 2023-2027 com base em três eixos principais — Resultados para a Sociedade, Integração e Governança —, desdobrados em 13 Objetivos Estratégicos (OE).

Entre eles, destacam-se os objetivos de “aperfeiçoar a governança institucional e de dados, a integridade, a gestão estratégica e de riscos” e de “assegurar a efetividade das contratações e fiscalizações”, os quais podem ser diretamente impactados pela falta de desdobramento de todos os objetivos das contratações previstos no art. 11 da Lei nº 14.133/2021 em indicadores e metas.

Em face do exposto, o desdobramento dos objetivos em indicadores e metas pode contribuir com uma mudança positiva na cultura organizacional, nos sistemas e nos processos operacionais da área de contratações das Unidades Avaliadas.

²⁰ Conforme Relatório de Gestão do DNIT, em 2024, a meta atingida foi de 60%.

²¹ Acórdão TCU n.º 588/2018 – P.

4. A adoção, pela segunda linha, de revisão crítica dos mapas, sistematização de riscos ocorridos e emissão de orientações técnicas pode ampliar a efetividade da gestão de riscos em contratações.

Para o IIA (2020²²), a segunda linha tem como função facilitar e monitorar a implementação de práticas eficazes de gerenciamento de riscos por parte da gerência operacional e auxiliar os proprietários dos riscos a definir a meta de exposição ao risco (apetite) e a reportar adequadamente informações relacionadas a riscos em toda a organização.

Conforme o Regimento Interno do DNIT, a Diretoria Executiva, com o apoio da Coordenação-Geral de Modernização e Gestão Estratégica (CGMGE), é a unidade responsável pelas atividades relacionadas ao gerenciamento de riscos corporativos, atuando como segunda linha de defesa.

Nesse contexto, foram institucionalizados os trabalhos do Comitê de Governança, Estratégia e Riscos, nos termos da Portaria nº 3.875, de 8 de julho de 2021, bem como atualizada a Política de Gestão de Riscos, conforme a Portaria nº 417, de 25 de janeiro de 2022.

Na esteira desse entendimento, foi constatado que não há rotinas de revisão da qualidade dos mapas de riscos específicos presentes nos processos de contratação pela segunda linha de defesa no DNIT.

Considerando as impropriedades relacionadas com os mapas de riscos específicos, entende-se como relevante a revisão da qualidade dos mapas de riscos pela segunda linha, ainda que periodicamente e por amostragem.

Além disso, verificou-se que a CGMGE não mantém registro centralizado, estruturado e atualizado dos riscos que se materializaram em contratações anteriores, de forma a subsidiar análises de lições aprendidas e apoiar a gestão de riscos em contratações futuras.

No entanto, para contratos de obras rodoviárias, existe registro de riscos materializados durante a execução do contrato como Registro de Não Conformidade (RNC) no sistema SUPRA (Supervisão Rodoviária Avançada). Cada RNC contém, no mínimo, data de emissão, natureza, gravidade, *status* e data da última atualização ou encerramento. A empresa supervisora insere essas informações mensalmente, assegurando consolidação e rastreabilidade em repositório único acessível às partes envolvidas.

Dessa forma, embora ainda em fase preliminar de estruturação, os riscos verificados durante a execução dos contratos anteriores servem de subsídio para a elaboração das

²² Modelo das três linhas do IIA, 2020.

matrizes de risco das novas contratações, conforme se observa nos processos nº 50600.006500/2025-21 e 50600.000474/2025-27.

Ainda no contexto da atuação da segunda linha, também foi constatado que não há emissão de comunicados formais – como despachos orientativos ou alertas técnicos – aos gestores de contratos, com recomendações de adoção de controles internos relacionados aos riscos críticos identificados em contratações similares anteriores.

Essas recomendações poderiam contemplar, por exemplo, a adoção dos seguintes controles, de acordo com o nível de risco do contrato: a. intensificar a fiscalização dos contratos classificados com maior risco; b. designação de equipe fiscalizadora com maior especialização técnica; c. elaboração de plano de fiscalização específico com base nos riscos identificados; d. realização de reuniões periódicas com a contratada; e. rotatividade da equipe de fiscalização, com substituição de ao menos um membro titular por exercício; e f. avaliação do histórico da contratada antes da prorrogação ou nova contratação.

Além dessas constatações, considerando a utilização de diferentes modelos de mapas de riscos para identificar, avaliar e tratar riscos de processos específicos, conforme registrado na constatação 1.“e”, verificou-se a ausência de padronização quanto à metodologia e às ferramentas a serem adotadas de maneira uniforme por todas as diretorias e superintendências do DNIT.

Pode-se destacar como causa deste achado a falta de efetiva institucionalização da gestão de riscos nas contratações.

As consequências das fragilidades no processo de gestão de riscos em contratações podem ser: insucesso no alcance dos metas da área de gestão de contratações; perda de investimento em contratações que não atendem às necessidades da organização; impossibilidade de usufruir do objeto da contratação em virtude de falta de preparo da infraestrutura da organização e/ou outras dificuldades como falta de pessoal capacitado para gerir o contrato; e gasto indevido de recursos com a manutenção de controles desnecessários ou ineficientes.

Em face do exposto, a adoção de providências com vistas a corrigir as impropriedades relacionadas com as estruturas e os processos de gestão de riscos irá contribuir para assegurar maior efetividade a esse instrumento de governança da área de contratações.

5. A definição de diretrizes específicas para a gestão de riscos em contratações contribuirá para fortalecer o controle preventivo, padronizar procedimentos e aprimorar a governança das contratações no DNIT.

O art. 16 da Portaria Seges/ME nº 8.678/2021 dispõe que o órgão ou entidade deve estabelecer diretrizes para a gestão de riscos e controle preventivo em contratações, conforme apresentado a seguir:

Art. 16. Compete ao órgão ou entidade, quanto à gestão de riscos e ao controle preventivo do processo de contratação pública:

I - estabelecer diretrizes para a gestão de riscos e o controle preventivo que contemplem os níveis do metaprocessos de contratações e dos processos específicos de contratação;

Segundo a ISO 31000:2018, essas diretrizes integram a estrutura de gestão de riscos organizacional, juntamente com elementos essenciais como a definição de comitês, política e metodologia de gestão de riscos, apoio da alta administração, estabelecimento de uma política de comunicação, delimitação do processo de gestão de riscos e capacitação das equipes.

Nesse contexto, é fundamental que o DNIT estabeleça diretrizes específicas para orientar a gestão de riscos tanto no macroprocesso de contratações quanto nos processos específicos.

Embora exista Política de Gestão de Riscos na organização, atualizada pela Portaria nº 417/2022, não há diretrizes específicas que contemplem a gestão de riscos do macroprocesso, dos processos específicos e do relatório de riscos de inexecução do PCA.

Essas diretrizes poderiam ser partes de uma política própria ou capítulo específico da Política de Gestão de Riscos do DNIT, contemplando, por exemplo, aspectos como: atualização anual de plano de tratamento dos riscos do macroprocesso de contratações; elaboração de mapas de riscos com riscos específicos do objeto; atualização dos mapas ao longo das fases da contratação; inclusão de riscos obrigatórios; elaboração e publicação do relatório de riscos de inexecução do PCA etc.

Pode-se destacar como causa deste achado a ausência de normativo interno que estabeleça diretrizes específicas para a gestão de riscos em contratações.

A ausência dessas diretrizes pode fragilizar a atuação coordenada das unidades responsáveis, comprometer a efetividade dos instrumentos operacionais de controle preventivo — como mapas de riscos e relatórios do PCA — e limitar o alinhamento entre a política de gestão de riscos e as práticas adotadas.

Portanto, embora o DNIT possua uma Política de Gestão de Riscos atualizada, não foram estabelecidas diretrizes específicas que orientem a gestão de riscos no âmbito do

metaprocesso e dos processos específicos de contratação, conforme exige o art. 16, inciso I, da Portaria Seges nº 8.678/2021.

6. Metodologia de alocação de riscos do DNIT é aderente à Lei nº 14.133/2021, com oportunidades de aprimoramento na avaliação *ex-post* dos riscos e na adoção de processo estruturado de monitoramento contínuo durante a execução contratual.

A matriz de riscos é definida pela Lei nº 14.133/2021, no art. 6º, inciso XXVII, como “cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação”.

Trata-se de instrumento obrigatório nos casos de contratações de grande vulto, contratações integradas e contratações semi-integradas (art. 22, §3º), devendo constar expressamente do edital e do contrato.

Nesse contexto, o DNIT adota metodologia própria para alocação de riscos em contratos de obras públicas sob os regimes de execução integrada e semi-integrada, estruturada de forma sistemática no *Guia de Gerenciamento de Riscos em Empreendimentos*²³, conforme diretrizes estabelecidas pela Instrução Normativa DNIT nº 9/2024.

Em 2024, foram realizadas análises em 36 empreendimentos, 12 dos quais sob orientação do novo normativo (IN DNIT nº 9/2024). Cada análise quantitativa foi registrada em Notas Técnicas orientativas, resultando no valor da reserva de contingência, que integra o processo administrativo do empreendimento.

A metodologia compreende um ciclo completo de gestão de riscos, com identificação, análise qualitativa, quantificação financeira e formalização contratual da matriz. O processo é composto pelas seguintes etapas principais:

a. Identificação e categorização dos riscos

A identificação e categorização de riscos é realizada por equipes multidisciplinares durante a fase de planejamento da contratação, que analisa documentos e informações específicas do empreendimento, os dados históricos de projetos similares e o conhecimento acumulado a partir de empreendimentos semelhantes.

A partir do uso de uma matriz referencial (Anexo I do *Guia de Gerenciamento de Riscos*), específica para empreendimentos aquaviários, ferroviários e rodoviários, que contempla eventos típicos organizados conforme as famílias de serviços — como terraplenagem, drenagem e obras de arte correntes, pavimentação, sinalização e obras de arte especiais —, a equipe multidisciplinar realiza a identificação dos riscos

²³ Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2024/in-9-2024-direx-anexo.pdf>

pertinentes ao empreendimento. Os riscos selecionados são então registrados na matriz de riscos do projeto, com a devida categorização.

b. Análise

Os riscos mapeados são avaliados com base na experiência dos servidores do DNIT, por meio de uma reunião de captura de opinião especializada, utilizando como parâmetro as escalas de probabilidade e impacto e o Formulário para Avaliação de Riscos, conforme modelos constantes da IN DNIT nº 9/2024.

c. Análise quantitativa e reserva de contingência (taxa de risco)

Após a análise dos riscos, com base na avaliação de probabilidade, impacto, orçamento estimado por família de serviço, passa-se à modelagem e simulação de cenários de ocorrência de riscos.

Nesse sentido, o DNIT realiza simulação de Monte Carlo com 50.000 interações para estimar o custo agregado dos riscos alocados à contratada. A metodologia adota um nível de confiança de 80%, conforme normativo interno, e a taxa de risco (reserva de contingência) resultante é incorporada ao orçamento estimado, com vistas a remunerar a transferência dos riscos ao contratado.

d. Inserção no contrato

A matriz de alocação de riscos resultante é formalizada como anexo contratual, cujos termos essenciais são transcritos nas cláusulas do instrumento contratual. Cada evento mapeado é associado à parte responsável (contratante, contratada ou compartilhado), às medidas de mitigação obrigatórias (seguros, planos de contingência, estudos prévios, entre outros), e aos direitos ou vedações ao reequilíbrio econômico-financeiro.

A metodologia adotada pelo DNIT está estruturada em conformidade com os marcos legais e normativos nacionais (Lei nº 14.133/2021), incorpora práticas recomendadas por organismos internacionais — como a OCDE e o Banco Mundial — e busca promover a alocação eficiente dos riscos à parte com maior capacidade de gerenciamento.

Apesar dessa convergência com os marcos legais e boas práticas internacionais na alocação de riscos, com base nas melhores práticas internacionais de gerenciamento de riscos em contratos de infraestrutura, identificam-se oportunidades de aprimoramento que poderiam otimizar a especificidade, a atualização e a efetividade da matriz de alocação de riscos no DNIT.

A primeira reside na ausência de uma avaliação *ex-post* dos riscos materializados em contratos finalizados. Atualmente, não há um processo sistemático para analisar quais eventos de risco realmente ocorreram, seus impactos reais em custos e prazos, ou a ocorrência de sinistros não previstos na matriz de alocação de riscos original.

A implementação de um levantamento pós-obra, consolidado em relatórios e integrado a uma base de dados histórica, permitiria refinar as estimativas de probabilidade e

impacto em futuros projetos, reduzindo a subjetividade da análise e validando a adequação do nível de confiança de 80% utilizado predominantemente no cálculo da reserva de contingência (taxa de risco).

Tal prática é incentivada por organismos como o *Government Accountability Office*²⁴ (GAO) e o Banco Mundial²⁵, visando a melhoria contínua dos processos de estimativa e gestão de riscos.

A segunda oportunidade de aprimoramento consiste no estabelecimento de um mecanismo sistemático de acompanhamento contínuo da matriz de alocação de riscos ao longo da execução contratual.

A realização de reuniões periódicas — por exemplo, trimestrais — entre a unidade responsável pela gestão de riscos e as equipes de fiscalização contratual permitiria revisar a efetividade das medidas mitigatórias pactuadas (como necessidade de apresentação de seguros obrigatórios pela contratada, planos de contingência e ações preventivas) e identificar a eventual ocorrência de novos riscos não contemplados na matriz original.

Tal prática reforça o entendimento de que a matriz de riscos não deve ser tratada como instrumento estático, mas como ferramenta dinâmica de gestão, que deve ser monitorada continuamente ao longo da execução do empreendimento. A abordagem contínua é preconizada por guias internacionais de boas práticas e contribui para a prevenção de perdas, a melhoria do desempenho dos contratos e o aumento da probabilidade de êxito na entrega dos projetos.

Por fim, a Instrução Normativa DNIT nº 9/2024 estabelece a metodologia de gerenciamento de riscos aplicável aos empreendimentos contratados sob os regimes de execução integrada e semi-integrada. Contudo, a norma não contempla as contratações de grande vulto realizadas sob outros regimes de execução, o que representa uma lacuna relevante na sistemática de gestão de riscos.

Sendo assim, é fundamental que o DNIT inclua, em sua metodologia, um modelo-padrão de matriz de riscos específico para contratações de grande vulto, a ser adotado nos regimes de execução distintos do integrado e semi-integrado.

Conclui-se que a metodologia de alocação de riscos adotada pelo DNIT está em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e incorpora boas práticas internacionais. No entanto, a ausência de avaliação ex-post dos riscos materializados e de um processo estruturado de monitoramento contínuo durante a execução contratual revela oportunidades relevantes de aprimoramento, com potencial para aumentar a acurácia

²⁴ UNITED STATES. Government Accountability Office. *DHS Acquisitions: Opportunities Exist to Enhance Risk Management*. Washington, D.C.: GAO, 2023. (GAO-23-106249). Disponível em: <https://www.gao.gov/assets/gao-23-106249.pdf>. Acesso em: 14 jul. 2025.

²⁵ BANCO MUNDIAL. *Guidance on Risk Management in Infrastructure Projects*. Washington, D.C.: World Bank, 2017. Disponível em: <https://www.worldbank.org>. Acesso em: 14 jul. 2025.

das estimativas, reduzir incertezas e fortalecer a efetividade da matriz de riscos como instrumento dinâmico de gestão.

7. O DNIT elabora relatório de riscos de inexecução do PCA, em conformidade com o art. 19 do Decreto nº 10.947/2022

A instituição do Plano de Contratações Anual (PCA) pela Lei nº 14.133/2021 trouxe a necessidade de monitorar riscos no nível do portfólio de compras da instituição. Ou seja, além dos riscos do macroprocesso e de cada processo individual, deve-se acompanhar os riscos de não realizar as contratações planejadas no PCA, pois isso pode impactar o alcance dos objetivos estratégicos e a adequada prestação de serviços públicos.

Para essa finalidade, o Decreto nº 10.947/2022 prevê a elaboração do Relatório de Riscos de Inexecução do PCA. De acordo com o art. 19, a partir de julho do exercício de execução do Plano de Contratações Anual, os setores responsáveis devem elaborar relatórios contendo os riscos à provável não efetivação dos itens planejados até o encerramento do exercício. O relatório deve ser apresentado, no mínimo, nos meses de julho, setembro e novembro, com frequência bimestral.

Em outras palavras, a cada dois meses deve-se verificar quais compras planejadas estão atrasadas ou ameaçadas, identificar as causas e avaliar o nível de risco de não serem concluídas até o fim do ano.

A finalidade dessa nova ferramenta de gestão é dupla: prevenir falhas no cumprimento do plano e subsidiar a tomada de decisão gerencial. Ao sinalizar, já no meio do exercício, quais projetos de compra correm risco de ficar pelo caminho, o relatório permite que a administração tome medidas corretivas ou mitigadoras em tempo hábil.

Para contribuir com a efetivação dessa medida, a Secretaria de Gestão (Seges) da então Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, órgão central do Sistema de Serviços Gerais (Sisg), elaborou a Orientação nº 37²⁶, contendo instruções sobre a elaboração do relatório de riscos referentes à provável não efetivação da contratação de itens constantes do Plano de Contratações Anual.

Nesse sentido, o calendário de compras deve ser acompanhado pelo relatório de riscos de inexecução do PCA, com previsão de adoção de medidas corretivas quando do descumprimento dos prazos, cuja ausência pode ocasionar atraso dos demandantes para enviar tempestivamente a solicitação de contratações durante a execução do PCA, com risco de não se realizar as compras e contratações nos prazos previstos.

Essa é a orientação do TCU presente no Acórdão nº 1.637/2021 – P, em que foi recomendado aos jurisdicionados que adotem medidas efetivas para tratar o

²⁶ Orientações sobre o relatório de gestão de riscos do Plano de Contratações Anual – PCA.

descumprimento, por parte dos respectivos responsáveis, dos prazos previstos no calendário de compras definido.

Na esteira desse entendimento, foi verificado que o DNIT elaborou, nos meses de julho, setembro e novembro de 2024, o relatório de riscos de inexecução do PCA, conforme determinado pelo art. 19 do Decreto nº 10.947/2022 e Comunicado Seges nº 37.

Além disso, constatou-se baixa execução do PCA na organização, com o cumprimento de apenas 31% das contratações previstas para o exercício. A execução do PCA em 2024, por Diretoria, encontra-se demonstrada no quadro a seguir:

Quadro 4: Metaprocesso de contratação pública

Diretoria	Previsto	Recebido	Cumprimento
DIREX	1	1	100%
DG	10	1	10%
DIF	42	9	21%
DAF	69	23	33%
DAQ	70	12	17%
DIR	97	46	47%
DPP	104	28	27%
TOTAL	393	120	31%

Fonte: Anexo VII – Relatório Final PCA 2024 (Sei nº 21497017)

Em face do exposto, pode-se concluir que o DNIT tem cumprido o art. 19 do Decreto nº 10.947/2022 ao elaborar os relatórios bimestrais de riscos de inexecução do PCA. Contudo, o baixo índice de cumprimento do Plano (31%) evidencia a necessidade de medidas mais eficazes para garantir a execução efetiva das contratações planejadas.

BOAS PRÁTICAS

No trabalho de avaliação da gestão de riscos em contratações no DNIT, foi possível constatar boas práticas, validadas pelas equipes de auditoria, de sorte que sua disseminação, por meio do presente trabalho, tem o potencial de induzir, em boa escala, o aprimoramento dos instrumentos de gestão de riscos em contratações na Administração Pública federal.

Nesse sentido, destacam-se as seguintes boas práticas:

a) Elaboração e efetiva aplicação de metodologia própria de cálculo de taxa de riscos (Reserva de Contingência)

Foi desenvolvido o “Guia de Gerenciamento de Riscos em Empreendimentos”, aprovado pela IN DNIT nº 9/2024, que contém a metodologia de gerenciamento de riscos em contratações semi-integradas e integradas, com o objetivo de quantificar e remunerar os riscos que serão transferidos ao contratado, em consonância com a Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021).

A metodologia tem como foco o cálculo da taxa de risco (Reserva de Contingência) relacionada à transferência dos riscos de determinado empreendimento ao contratado.

Além disso, o art. 5º da IN DNIT nº 9/2024 instituiu o Comitê de Gestão de Riscos em Engenharia para atuação exclusiva nos processos de análise de riscos objeto da referida Instrução Normativa.

b) Atuação da alta administração na governança de riscos

Verificou-se a atuação efetiva da alta administração, por meio da Diretoria Colegiada e do Comitê de Governança, Estratégia e Riscos (CGER), na deliberação e aprovação de políticas institucionais, diretrizes estratégicas, planos de ação, metodologias e decisões relevantes relacionadas à gestão de riscos, evidenciando o comprometimento da instância superior com a consolidação da governança, gestão de riscos e controles internos em contratações no âmbito organizacional.

Consta, inclusive, no Mapa Estratégico do DNIT 2023–2026, o objetivo estratégico de aperfeiçoar a governança, a integridade, a gestão estratégica e de riscos, bem como de assegurar a efetividade das contratações e fiscalizações, temas diretamente relacionados ao objeto da presente avaliação.

RECOMENDAÇÕES

Considerando os riscos relevantes identificados e relacionados à governança e gestão de contratações, são apresentadas, em sequência, recomendações ao DNIT com o intuito de mitigar riscos significativos e endereçar soluções estruturantes, quando for o caso.

Além das recomendações apresentadas a seguir, foram registradas nos respectivos achados oportunidades de melhorias, que dependem de avaliação da conveniência e oportunidade por parte do DNIT, as quais, se implementadas, robustecem e amplificam os efeitos das recomendações ora emitidas.

1. atualizar o Manual de Diretrizes de Gestão de Riscos Corporativos do DNIT para prever a obrigatoriedade de atualização dos mapas de riscos ao final de cada fase da contratação, com definição de responsáveis, modelo padronizado com histórico de versões e registro obrigatório no fluxo do SEI e/ou no módulo de gestão de riscos do Compras.
2. estabelecer, no mesmo manual, orientação expressa de que os mapas de riscos dos processos específicos devem conter exclusivamente riscos diretamente relacionados ao objeto da contratação, conforme sua natureza (ex: obras, serviços, compras, TIC), evitando a repetição de riscos genéricos já tratados no mapa do macroprocesso.
3. elaborar o Relatório Final da Contratação, nos termos do art. 174, § 3º, VI, “d”, da Lei nº 14.133/2021, contendo avaliação dos resultados alcançados, as metas atingidas, os riscos efetivamente ocorridos durante a execução contratual, eventuais sanções aplicadas, lições aprendidas e sugestões para o aprimoramento das atividades da Administração.

Achado nº 1

4. atualizar o plano de tratamento de riscos do macroprocesso de contratações, atualmente limitado às fases de planejamento e seleção do fornecedor, para alinhá-lo às novas diretrizes da Lei nº 14.133/2021, incluindo ainda os riscos da fase de gestão contratual, a fim de assegurar abordagem integrada e contínua em todas as fases da contratação.

Achado nº 2

5. estabelecer indicadores de desempenho para todos os objetivos das contratações públicas previstos no art. 11 da Lei nº 14.133/2021, com o fim de permitir o acompanhamento dos resultados pela alta administração e assegurar o monitoramento e reporte dos resultados das contratações de forma transparente e objetiva.

Achado nº 3

6. implementar, no âmbito da segunda linha de defesa, rotina periódica de revisão crítica dos mapas de riscos das contratações, manter registro estruturado dos riscos materializados e emitir orientações técnicas aos gestores com base em lições aprendidas, promovendo padronização, melhoria contínua e maior efetividade na gestão de riscos.

Achado nº 4

7. elaborar e aprovar normativo interno que estabeleça diretrizes específicas para a gestão de riscos em contratações, contemplando o macroprocesso, os processos específicos e o relatório de riscos de inexecução do PCA, em conformidade com o art. 16, I, da Portaria Seges nº 8.678/2021.

Achado nº 5

8. implementar processo sistemático de avaliação *ex-post* dos riscos materializados em contratos finalizados e adotar mecanismo contínuo de monitoramento da matriz de alocação de riscos durante a execução contratual, com vistas a aprimorar a acurácia das estimativas, retroalimentar futuras contratações e fortalecer a efetividade da gestão de riscos.

9. institucionalizar, no âmbito da metodologia de gerenciamento de riscos em empreendimentos do DNIT, modelo-padrão de matriz de riscos específico para contratações de grande vulto realizadas sob regimes de execução distintos do integrado e semi-integrado, com previsão de possibilidade de ajustes conforme as peculiaridades de cada obra, com base em boas práticas nacionais e internacionais já consolidadas.

Achado nº 6

CONCLUSÃO

Este trabalho buscou avaliar se as estruturas e os processos de Gestão de Riscos em Contratações do DNIT, vigentes e em efetivo funcionamento nos anos de 2024 e 2025, têm contribuído para o alcance dos objetivos e para a boa e eficaz gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade.

Nesse sentido, as conclusões obtidas a partir das análises realizadas são apresentadas a seguir.

Questão 1: O DNIT elaborou e mantém atualizado os mapas de riscos do macroprocesso de contratações, de forma estruturada e aderente às exigências do art. 11 e 169 da Lei nº 14.133/2021?

O DNIT elaborou mapa de riscos do macroprocesso de contratações, mas o documento não contempla riscos da fase de gestão contratual e não foi atualizado para refletir as mudanças trazidas pela Lei nº 14.133/2021 nas fases de planejamento e seleção do fornecedor.

Essas lacunas podem comprometer a aderência aos arts. 11 e 169 da referida Lei e evidenciam a necessidade de atualização e ampliação do escopo do mapa, de forma a garantir sua efetividade como instrumento de governança das contratações.

Questão 2: Os mapas de riscos específicos elaborados nos processos de contratação realizados em 2024 e 2025 estão adequados às características do objeto contratado e vêm sendo atualizados ao final de cada fase do macroprocesso, em conformidade com os princípios da gestão de riscos previstos no inciso X do art. 18 e no art. 169 da Lei nº 14.133/2021?

Os mapas de riscos específicos elaborados pelo DNIT nos exercícios de 2024 e 2025 apresentam oportunidades de aperfeiçoamento quanto à aderência às características do objeto e à atualização nas fases do processo.

Constatou-se que 50% não foram atualizados ao longo das etapas da contratação, 26,32% não identificaram riscos específicos do objeto contratado e, em 50% dos casos, houve alocação indevida de riscos à contratada.

Questão 3: O DNIT está elaborando, de forma tempestiva e fundamentada, os relatórios de riscos de inexecução do Plano de Contratações Anual (PCA) referentes aos exercícios de 2024 e 2025, em conformidade com o art. 19 do Decreto nº 10.947/2022?

O DNIT tem elaborado, de forma tempestiva, os relatórios bimestrais de riscos de inexecução do Plano de Contratações Anual (PCA), nos meses de julho, setembro e novembro de 2024, em conformidade com o art. 19 do Decreto nº 10.947/2022 e a Orientação Seges nº 37.

Questão 4: Nas contratações integradas, semi-integradas e de grande vulto realizadas nos exercícios de 2024 e 2025, o DNIT está elaborando a matriz de alocação de riscos, com a devida alocação entre contratante e contratado com base na respectiva capacidade de gerenciá-los, em conformidade com os arts. 22, §3º, e 103 da Lei nº 14.133/2021?

O DNIT adota metodologia estruturada e em conformidade com os arts. 22, §3º, e 103 da Lei nº 14.133/2021 para elaboração da matriz de alocação de riscos em contratações integradas e semi-integradas, com alocação baseada na capacidade de gerenciamento das partes. A metodologia está formalizada em normativo interno e incorpora boas práticas internacionais.

Contudo, foram identificadas oportunidades de aprimoramento, especialmente quanto à ausência de avaliação *ex-post* dos riscos materializados e à falta de monitoramento contínuo da matriz durante a execução contratual, o que limita seu potencial como instrumento dinâmico de gestão.

Fatos ou condutas evidenciados neste relatório que ensejem a apuração de responsabilidade administrativa poderão ser encaminhados às instâncias específicas da CGU para a realização de juízo de admissibilidade, nos termos da legislação vigente.

Em que pese o DNIT ter bons controles na gestão das licitações e dos contratos, os resultados indicam oportunidade de aperfeiçoamento na gestão de riscos. A organização despende quantias vultosas em compras públicas – mais de 17,80 bilhões de reais em processos homologados no período de avaliação. Sem uma boa gestão dessas contratações, há o risco de uso inadequado dos recursos públicos.

Para tratar adequadamente esses riscos, os gestores do DNIT devem implementar efetivamente as estruturas e os processos de gestão de riscos em contratações disciplinados na Lei nº 14.133/21 e na Portaria Seges/ME nº 8.678/2021. A adoção dessas práticas, por si só, já é meritória, pelo fato de se buscar a criação de contextos favoráveis à entrega dos resultados esperados pelos cidadãos.

Mais do que isso, estudos recentes de Souza em 2022²⁷ e Brito em 2023²⁸ confirmam que a adoção de estruturas e processos de governança e gestão de riscos não só melhora o desempenho das contratações, mas também garante uma utilização eficiente dos recursos públicos.

Além disso, contribui para alinhar as contratações ao planejamento estratégico, o que reforça a necessidade de as organizações passarem por uma mudança cultural para incorporarem as práticas de gestão de riscos em seus processos de contratação.

²⁷ SOUZA, K. R. **Influência das estruturas e dos processos de governança e gestão de aquisições no desempenho das compras públicas**. Dissertação (mestrado) – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa da FGV. 2022.

²⁸ BRITO, I.S. **Governança das contratações públicas. Um estudo de caso aplicado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT)**. Dissertação (mestrado) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP. 2023.

Os resultados dos estudos estão alinhados com a literatura internacional, que aponta que a gestão de riscos das contratações só existe para aumentar o desempenho da organização. A boa governança deve ter sempre o foco em resultados. Ela procura assegurar que a organização alcance os seus objetivos. A busca por uma boa gestão de riscos em contratações tem como um dos fatores a busca por melhor desempenho.

Por fim, é importante destacar os benefícios estimados desta auditoria, podendo-se mencionar a melhoria dos instrumentos de gestão de riscos, em contratações das organizações; e a contribuição para o aperfeiçoamento das etapas do macroprocesso de contratações, proporcionando mais transparência, para que assegurem a eficaz gestão dos recursos públicos.

Em face do exposto, a partir do exame de questões de relevância estrutural na área de gestão de riscos, em contratações do DNIT, a CGU está atuando como indutora da melhoria da gestão pública, de forma a aumentar a economia de recursos, tornar mais eficientes os processos de trabalho, ampliar os resultados da ação governamental e oferecer serviços públicos de maior qualidade à sociedade brasileira.

APÊNDICE

A – Mapas de Riscos não atualizados

DADOS GERAIS DA CONTRATAÇÃO			
Processo Sei	Modalidade	Objeto	1. Atualização do mapa
50600.004074/2024-18	Dispensa	Compras	Não
50600.009051/2023-19	Pregão	Serviços	Não
50600.009545/2023-95	Pregão	Serviços	Não
50600.030526/2023-28	Pregão	Compras	Não
50600.018471/2024-69	Pregão	Compras	Sim
50600.013453/2023-18	Pregão	Serviços	Sim
50600.030983/2023-12	Pregão	Serviços	Não
50600.009692/2024-46	Pregão	Serviços	Sim
50600.013724/2023-27	Pregão	Serviços	Não
50600.029104/2024-91	Dispensa	Compras	Não se aplica
50600.001228/2024-10	Pregão	Serviços	Não
50600.022238/2023-08	Pregão	Serviços	Sim
50600.009671/2024-21	Pregão	Compras	Sim
50600.027695/2024-61	Dispensa	Serviços	Não
50600.009486/2025-17	Dispensa	Serviços	Não se aplica
50600.003975/2025-65	Dispensa	Compras	Não
50600.031545/2022-91	Pregão	Serviços	Sim
50600.050036/2022-67	Pregão	Serviços	Sim
50600.031201/2023-62	Pregão	Serviços	Sim
50600.024056/2021-00	Pregão	Serviços	Sim
RESUMO DOS ACHADOS (% de não conformidade)			50,00%

ANEXO

I. Manifestação da Unidade Auditada e Análise da Equipe de Auditoria

Por meio do Ofício nº 232611/2025/SAA – DAF/DNIT SEDE, de 05 de setembro de 2025, o gestor apresentou a seguinte informação:

“Preliminar de Auditoria nº 1812720 ([22112443](#)), exarado pela Controladoria-Geral da União, referente à avaliação das estruturas e processos de gestão de riscos em contratações deste Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT, nos exercícios de 2024 e 2025.

2. Sobre o assunto, essa Auditoria Interna, por intermédio do Ofício-Circular nº 6305 (SEI nº [22256124](#)), informou:

[...]

2. Na presente data foi realizada a Reunião de Busca Conjunta de Soluções, onde ficou acordada **a data de 15/9/2025** para as áreas apresentarem as considerações que acharem pertinentes acerca do referido Relatório Preliminar.

3. Assim, julgamos prudente evoluir os autos a essas Diretorias para que, caso entendam necessário, encaminhem manifestação a esta Auditoria Interna, **até às 12h do dia 15/9/2025**.

4. Ressaltamos que os documentos mencionados nas manifestações das áreas, necessários ao atendimento da demanda, **deverão ser anexados ao presente processo**, a fim de evitar eventuais restrições de acesso e o consequente atraso no envio da resposta à Controladoria.

3. Desse modo, o feito evoluiu à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos/DAF, a qual, por intermédio Despacho (DNIT) [22266911](#), apresentou os seguinte esclarecimentos:

Este Coordenador-Geral Substituto participou pessoalmente da Reunião de Busca Conjunta de Soluções no dia 3 de setembro de 2025.

Diante do discutido na oportunidade, esta CGLOG entende que a Nota Técnica 13 ADITORIA CGU MAPA RISCOS - COMENTÁRIOS ([22157899](#)) já conta com os esclarecimentos necessários para resposta.

4. Ante o exposto, restituo os autos para conhecimento e providências decorrentes.”

Em decorrência do citado ofício, as Diretorias encaminharam as seguintes manifestações relacionadas com as constatações ou recomendações presentes no relatório de auditoria.

a. Diretoria de Infraestrutura Rodoviária (Ofício nº 242008/2025/DIR/DNIT SEDE)

“Em relação à Recomendação n.º 9, especificamente, informa que já encaminhou suas contribuições para elaboração/adequação da matriz de risco para obras de grande vulto e para obras realizadas sob regime de execução semi-integrado, conforme se verifica no Ofício n.º 29157/2025/COOR/CGCONT/DIR/DNIT SEDE (SEI n.º [20262352](#)) e Ofício n.º 130076/2025/COOR/CGCONT/DIR/DNIT SEDE (SEI n.º [21306878](#)), ambos inseridos no Processo SEI n.º [50600.066965/2013-05](#).”

b. Diretoria de Infraestrutura Ferroviária (Ofício nº 243008/2025/DIF/DNIT SEDE)

“Informamos que esta Diretoria de Infraestrutura Ferroviária – DIF não possui considerações ou sugestões a apresentar acerca do referido Relatório Preliminar.”

c. Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (Ofício nº 240662/2025/DAQ/DNIT SEDE)

“Cumpre destacar que todas as manifestações recebidas informam não haver considerações adicionais a apresentar acerca do Relatório Preliminar de Auditoria, mas ressaltam o interesse das unidades em participar do curso de capacitação em gestão de riscos, reafirmando o compromisso em atender às recomendações formuladas e em adotar as boas práticas voltadas à execução contratual.”

d. Diretoria de Planejamento e Pesquisa (Ofício nº 240571/2025/DPP/DNIT SEDE)

“Diante disso, instadas as Coordenações-Gerais desta DPP se manifestaram, conforme segue:

a. Coordenação-Geral de Meio Ambiente/CGMAB

OFÍCIO Nº 237717/2025/CGMAB/DPP/DNIT SEDE ([22338527](#))

(...)

Após verificação, à luz do Despacho CRIAM ([22333266](#)) informamos que esta CGMAB não possui considerações a serem apresentadas sobre o referido Relatório Preliminar.

b. Coordenação-Geral de Planejamento e Programação de Investimentos/CGPLAN

Ofício nº 239921/2025/CGPLAN/DPP/DNIT/SEDE ([22361139](#));

(...)

3. Em nosso entendimento, convém registrar algumas observações sobre a recomendação realizada a respeito do Achado nº 1, constante à página 35 do Relatório

Preliminar de Auditoria nº 1812720, exarado pela Controladoria-Geral da União – CGU, copiada abaixo:

Achado nº 1

4. atualizar o plano de tratamento de riscos do macroprocesso de contratações, atualmente limitado às fases de planejamento e seleção do fornecedor, para alinhá-lo às novas diretrizes da Lei nº 14.133/2021, incluindo ainda os riscos da fase de gestão contratual, a fim de assegurar abordagem integrada e contínua em todas as fases da contratação.

4. A respeito de citada recomendação, esta Coordenação-Geral reconhece a pertinência da proposta, especialmente à luz das diretrizes estabelecidas pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

5. Todavia, cumpre salientar que, no atual modelo organizacional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, a implementação da referida recomendação revela-se de difícil exequibilidade. A gestão simultânea de múltiplos contratos, somada à **multiplicidade de atribuições ordinárias e extraordinárias das unidades técnicas**, impõe severas restrições à capacidade operacional para a atualização sistemática dos mapas de riscos e respectivos planos de tratamento, **sobretudo no que tange à fase de execução contratual**.

6. A ausência de estrutura administrativa dedicada exclusivamente à gestão e fiscalização contratual constitui, nesse contexto, um fator limitante para a adoção de uma abordagem integrada e contínua em todas as etapas do processo de contratação. Assim, entende-se que a efetivação da recomendação demandaria uma considerável reconfiguração da estrutura organizacional vigente, com a eventual criação de setores especializados e o redimensionamento das equipes técnicas, além da revisão dos fluxos operacionais e das competências regimentais.

7. Diante do exposto, esta Coordenação-Geral considera que as providências necessárias para viabilizar a recomendação extrapolam o escopo de atuação desta unidade e demandam deliberação da alta administração, no âmbito de uma estratégia institucional mais ampla.

8. Reiteramos, por fim, o compromisso desta Coordenação-Geral com o aprimoramento contínuo dos processos de contratação e gestão de riscos, colocando-nos à disposição para colaborar tecnicamente com os estudos e proposições que se fizerem necessários à reestruturação institucional do DNIT.

c. Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Projetos/CGDESP

OFÍCIO Nº 240310/2025/CGDESP/DPP/DNIT SEDE ([22364671](#));

Assim, em resposta ao Ofício-Circular nº 6424/2025/ACE - DPP/DPP/DNIT ([22309321](#)), esta Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Projetos – CGDESP informa que não possui considerações ou sugestões a apresentar acerca do referido Relatório Preliminar.

d. Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura/CGCIT

OFÍCIO Nº 240323/2025/CGCIT/DPP/DNIT SEDE ([22364885](#));

No âmbito do tema, a Auditoria Interna, por meio do Ofício-Circular nº 6310/2025/DAQ/DNIT SEDE (SEI nº [22257972](#)), informou que:

[...]

"2. Na presente data foi realizada a Reunião de Busca Conjunta de Soluções, onde ficou acordada a data de 15/9/2025 para as áreas apresentarem as considerações que acharem pertinentes acerca do referido Relatório Preliminar.

Isto posto, informamos que, após análise interna do referido documento, esta Coordenação-Geral de Custos não possui considerações adicionais acerca do supracitado relatório.

e. Coordenador-Geral do Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias

Despacho / DNIT SEDE/DPP/CGINPH ([22367623](#));

Em atenção ao Ofício-Circular nº 6424/2025/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE ([22309321](#)), informamos que esta Coordenação não possui considerações a serem apresentadas sobre o referido Relatório Preliminar.

f. Coordenação-Geral do Instituto de Pesquisas em Transportes/IPR

OFÍCIO Nº 240748/2025/CGIPT-IPR/DPP/DNIT SEDE ([22368820](#));

Em atenção ao Ofício-Circular nº 6424/2025/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE (SEI [22309321](#)), que trata do Relatório Preliminar de Auditoria nº 1812720 (SEI [22112443](#)), exarado pela Controladoria-Geral da União, referente à avaliação das estruturas e processos de gestão de riscos em contratações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, nos exercícios de 2024 e 2025, esta Coordenação-Geral do Instituto de Pesquisas em Transportes (IPR) informa que não possui considerações ou sugestões a apresentar acerca do referido Relatório Preliminar.

g. Coordenação-Geral de Desapropriação e Reassentamento/CGDR

OFÍCIO Nº 241067/2025/CGDR/DPP/DNIT SEDE ([22371872](#)).

Em atendimento à solicitação, informamos que o conteúdo do relatório foi **amplamente divulgado aos servidores lotados nesta CGDR ([22338802](#))**. Contudo, **não foram registradas contribuições ou sugestões** a serem apresentadas sobre o Relatório Preliminar.

e. Diretoria-Executiva (Ofício nº 243654/2025/DPP/DNIT SEDE)

Em atenção ao solicitado, a CGCL veio aos autos por meio do Ofício n.º 237430/2025/CGCL/DIREX/DNIT SEDE (SEI n.º [22336018](#)), esclarecendo que:

[...]

5. No que se refere à ausência de riscos inerentes à fase de gestão contratual no referido mapa, cumpre esclarecer que este contempla, especificamente, os riscos diretamente associados à fase externa do processo de licitação, considerando que a atuação da Coordenação se restringe à etapa de seleção do fornecedor. Ressalta-se, ainda, que a responsabilidade pela gestão contratual recai sobre as unidades requisitantes da contratação.

(...)

7. Para fins de atendimento ao disposto na legislação, os Relatórios de Riscos de Inexecução do PCA passarão a ser divulgados no sítio eletrônico do DNIT. No tocante a disponibilização do Relatório de Gestão de Riscos do PCA no PNCP, importante reforçar, que ao dispor em seu artigo 174 acerca da disponibilização dos planos de contratação anuais, a lei faz menção ao PCA realizado dentro do Sistema de Planejamento e Gerenciamento das Contratações - PGC, uma vez que àquelas contratações são disponibilizadas automaticamente no PNCP. Reforça-se que o Sistema PGC não possui funcionalidade própria para divulgação do Relatório de Riscos no PNCP, impossibilitando portanto de ser divulgado no respectivo portal.

[...]

A CGMGE, por sua vez, respondeu ao requerido através do Ofício n.º 237086/2025/CGE/CGMGE/DIREX/DNIT SEDE (SEI n.º [22332481](#)), apontando que:

[...]

3. Em relação às recomendações, dentre as competências regimentais desta Coordenação, entendemos nos manifestar quanto aos Achados nº 1, 4 e 6.

4. Quanto à atualização do Manual de Diretrizes de Gestão de Riscos Corporativos, itens 1 e 2 do Achado nº 1, bem como a implementação de uma rotina periódica de revisão dos mapas de riscos nas contratações, objeto do item 6, Achado nº 4, esta setorial entende a proposta de melhorias e informa que irá trabalhar na atualização do Manual e da Política de Riscos do DNIT de forma a adotar as sugestões da CGU bem como as melhoras práticas de gestão e controle de riscos, de forma a elevar a maturidade do órgão no assunto.

5. No que se refere ao Achado nº 6, item 8, esta coordenação informa que irá proceder com a atualização da Instrução Normativa nº 09, de setembro de 2024 e do Manual de Gestão de Riscos em Empreendimentos, de forma a prever no processo uma etapa de monitoramento da metodologia e avaliação dos riscos materializados nos contratos de forma a retroalimentar as matrizes modelo e o processo de risco dos empreendimentos como um todo.

6. Em relação à inclusão de modelo-padrão de matriz de riscos específica para contratações de grande vulto realizadas sob regimes de execução distintos do integrado e semi-integrado - item 9 - ressalta-se que todas as contratações do DNIT estão em conformidade com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e possuem a matriz de risco exigida na legislação. Todavia, no caso das obras de grande vulto com base em projeto executivo, por se tratar de tema recente, está em fase de estudos a discussão quanto a melhor padronização para a criação de uma matriz modelo.

7. Por fim, quanto ao item 10, que trata da verificação ao longo da execução contratual da adoção das medidas preventivas previstas na matriz de riscos, ressalta-se que a metodologia prevê atualmente que os riscos que sejam melhores tratados pelo contratado são repassados a ele, mediante a remuneração pelo DNIT. Desta forma, entende-se que não cabe ao DNIT acompanhar de perto ou avançar sob a gestão de riscos que deve ser realizada pela contratada, tendo em vista que a percepção e apetite ao risco por parte das empresas pode ser diferente do gerenciamento dos riscos mais amplo previsto na matriz elaborada pela Autarquia.
[...]"

f. Diretoria de Administração e Finanças

2.1. Preliminarmente, esta Coordenação de Contratos e Aquisições/CGLOG, entende que o Mapa de Riscos não deve ser analisado como única ferramenta para mitigação de riscos de uma contratação, haja vista que as contratações são baseadas num arcabouço de instrumentos que espelham a necessidade, oferecem os parâmetros necessários para a contratação e dão o fundamento legal para que a Administração possa agir nos casos de ocorrências de riscos previstos e imprevistos. Os artefatos principais são:

- a) Estudo Técnico Preliminar - que traz a base da necessidade e o estudo do caso concreto;
- b) Termo de Referência - que espelha as fases da execução da contratação e as regras da gestão do contrato;
- c) Contrato - que traz as obrigações do Contratante e da Contratada, bem como, as sanções e a dosimetria no caso de descumprimento daquelas obrigações, além do fundamento legal para que a Administração possa agir nos casos de ocorrência de falhas, mesmo as que não estejam previstas no Mapa de Riscos.

Dito isso, passemos a análise do Relatório de Avaliação (SEI [22112443](#)) nos pontos afetos e de responsabilidade da Coordenação-Geral de Recursos 2.2. Logísticos/DAF: 2.2.1. Cumpre-nos destacar que os Mapa de Riscos são elaborados no âmbito de cada setor demandante da contratação (SEINFP, SESLOG, COPATR, CCAQ e CGLOG), não impondo à CCAQ a exclusividade na elaboração daqueles artefatos.

Item (a) - Falta de atualização dos mapas de risco ao longo da licitação e do contrato em 50% dos processos avaliados

2.3. Fazendo a revisão dos Mapas de Riscos citados, efetivamente constatou-se a não atualização destacada, contudo, informamos que em boa parte das contratações mencionadas, não houve atualização por falta da necessidade, haja vista não terem ocorrido eventos relevantes, porém, a adoção dessa prática pode e deve ser adotada objetivando a eficiência das contratações e, para isso, adiante, esta Coordenação apresentará sugestões para a implementação dessas rotinas.

Item (b) - Ausência de riscos específicos do objeto em 55,60% dos mapas de riscos avaliados

Processo	Objeto	Exemplo	Comentário
50600.030983 /2023-12	Transporte rodoviário de cargas (bens patrimoniais)	Riscos listados são gerais, como “Elaboração inadequada de TR” (R-01) e “Capacidade técnica inadequada do fornecedor” (R-05). Não há riscos específicos relacionados à prestação do serviço de transporte, como avarias nas cargas, extravio, ou atrasos específicos na entrega, por exemplo.	Área elaboradora do Mapa: COPATR Discordando da avaliação da Equipe de Auditoria, entendemos que os riscos R-01 e R-05 são claros e não genéricos, no sentido de aqueles expõem com clareza os riscos, bem como, os impactos, ações preventivas e contingências: <i>Elaboração inadequada do Termo de Referência. 1 Retardamento do processo licitatório - P-01 Utilizar o modelo padrão de TR da AGU e atentar às orientações da PFE - c-01 Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário. R-05 Falta de capacidade técnica do fornecedor executar o contrato. 1</i> <i>Inexecução total ou parcial do serviço. 2 Atraso na entrega dos serviços. 3 Prestação dos serviços com qualidade inferior à exigida. 4 Prejuízo ao servidor movimentado, que fez seu planejamento pessoal para o transporte, contando que a empresa cumpriria os prazos estabelecidos pelo termo de referência. P-01</i> <i>Definição de níveis de serviços baseados em contratações similares e em conformidade</i>

			com a necessidade da Administração Pública. P-02 Constante acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado. P-03 Exigência de atestado de capacidade técnica baseados em condições similares à contratada, em especial quanto à execução baseada em níveis de serviço, combinado com a diligência junto à entidade contratante do serviço, para atestar a qualidade daquilo que lhe foi entregue. P-04 Adoção de critério escalar de penalidade em conformidade com o nível de risco. P-05 Implementação de rotinas de notificação endereçada à empresa contratada, quando se vislumbrar descumprimento a cláusulas editalícias. C-01 Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosa e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis de serviço, aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência. Além disso, o contrato 615/2024 (SEI 18940851), contém cláusula específica para a mitigação desse tipo de ocorrência: 9.34. - Indenizar eventuais avarias e perdas (totais e parciais) no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após ter sido notificada;
50600.009692/2024-46	Limpeza Urbana no DF	Riscos gerais identificados	Área elaboradora do Mapa: SESLOG

		como “Demanda equivocada” (R-01) e “Atraso na prestação dos serviços” (R-03), mas não há menção a problemas específicos relacionados à coleta, transporte ou disposição dos resíduos (ex.: acidente na coleta, falha no descarte final)	Discordando da avaliação da Equipe de Auditoria, entendemos que os riscos R-01 e R-03 são claros e não genéricos, no sentido de aqueles exporem com clareza os riscos, bem como, os impactos, ações preventivas e contingências: <i>Demanda equivocada do objeto. Definição dos requisitos da contratação insuficientes, bem como, os impactos, ações preventivas e contingências: 1 Contratação de uma solução que não atenda à necessidade da Administração. 2 Necessidade de muitos ajustes para que a solução contratada atenda às necessidades ou abandono da solução contratada. 3 Prejuízo ao erário com desperdício dos recursos. 4 Contratação insuficiente e/ou superestimada do objeto. 5</i> <i>Custo da contratação em desacordo com o princípio da economicidade e eficiência. P-01 Requisitante deve ser autor(a) do Documento de Formalização de Demanda (DFD). P-02 Realizar um diagnóstico preciso do objeto e/ou solução para definir os aspectos técnicos no Estudo Técnico Preliminar levando em consideração os objetivos e particularidades da Administração. P-03 Pesquisar contratações similares executadas por Órgãos/Entidades da Administração e analisar as soluções adotadas. C-01</i>
--	--	--	--

		Rescindir contrato caso tenha sido formalizado. Atraso ou não realização dos serviços contratados. 1 Os resíduos deixam de ser recolhido gerando odores desagradáveis e atraindo pragas urbanas para edificação. 2 O não recolhimentos dos resíduos poderá obrigar a suspensão das atividades da Autarquia. 3 Atraso nos projetos/atividades que dependem indiretamente dessa contratação. P-01 Ausência ou falha nos procedimentos formais de comunicação entre as partes. P-02 Especificar no Estudo Técnico os prazos de recolhimento dos resíduos e os horários de sua execução. P-03 Prever sanções e penalidades em caso de atraso não justificado. P-04 Designação de fiscalização pela Administração. C-01 Rescindir o contrato. Responsáveis: C-02 Realizar contratação emergencial. Além disso, o Termo de Referência (SEI 17512209) prevê a responsabilização do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal nos casos exemplificados: 4.5.5. – A Contratada deverá fazer o descarte em períodos e quantidades que determinem a segurança da operação de modo que não se acumule quantidade perigosa antes do
--	--	---

			descarte, sendo de TOTAL responsabilidade da contratada os riscos do armazenamento; 4.5.6. - O não cumprimento das especificações legais sujeitará os infratores às penalidades previstas na Lei 6.938, de 1981 (Lei da Política do Meio Ambiente) e na Lei 9.605, de 1988 (Lei de Crimes Ambientais).
50600.001228 /2024-10	Fornecimento de refeições tipo coffee break	Riscos identificados são gerais, como “falha na pesquisa de preços” (R-01) e “incapacidade de execução contratual” (R-03), não abordando riscos sanitários, de qualidade alimentar ou atrasos específicos na entrega, por exemplo	Área elaboradora do Mapa: CCAQ Discordando da avaliação da Equipe de Auditoria, entendemos que os riscos R-01 e R-03 são claros e não genéricos, no sentido de aqueles expõem com clareza os riscos, bem como, os impactos, ações preventivas e contingências: <i>Pesquisa de preços realizada sem considerar o disposto na instrução normativa 73/2020. Itens com descrição inadequada. 1 Contratação do serviço com preço superestimado. 2 Licitação deserta e/ou fracassada. 3 Contratação com preço inexecutável. Especificar bem o serviço a ser contratado quando da elaboração do Termo de Referência. P-02 Na fase de pesquisa de preços enviar para o maior número de possíveis interessados no certame. P-03 Pesquisa de preços conforme estabelecido na IN 73/2020. Não formalização do contrato. C-02 Realização de novo</i>

		<i>certame com nova pesquisa de preços. C-03 Adesão a atas de outros entes públicos</i> <i>disponíveis no Comprasnet.</i> INCAPACIDADE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL <i>Fornecedor do Contrato não conseguir cumprir com suas obrigações contratuais como entrega dos produtos ou em quantidade menor que o homologado. 1 Interrupção parcial ou total do serviço contratado. 2 O órgão ficar sem o serviço contratado ou ter um serviço de especificação menor que o solicitado. P-01 Inserção de dispositivos no Termo de Referência que possibilitem selecionar uma empresa com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais; P-02 Exigir em edital e termo de referência documentação comprobatória que a licitante á forneceu objeto semelhante ao contratado. C-01 Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias. C-02 Cancelar contrato e proceder com a abertura de processo administrativo.</i> Além disso, o Termo de Referência (SEI 17283347) prevê essas contingências: 5.3.6. - A empresa CONTRATADA deverá prezar pela qualidade e variedade dos alimentos, cuidando para que estejam frescos e próprios
--	--	---

			para o consumo e que se observe a variedade necessária para possíveis restrições alimentares, sem perder de vista a disposição e apresentação dos alimentos servidos. Deve-se optar, sempre que possível, pela oferta de produtos locais, sazonais e orgânicos; 5.5.1. - Os alimentos e bebidas deverão ser transportados em local apropriado e de acordo com as normas da ANVISA; 5.5.2. - Todos os alimentos e bebidas devem estar dentro do prazo de validade e mantidos em ambiente que os preservem frescos e saudáveis; 5.7.4. – A contratação deverá observar a Resolução RDC ANVISA nº 216, de 2004, alterada pela RDC ANVISA nº 52, de 2014, bem como legislação e/ou normas de órgãos de vigilância sanitária estaduais, distrital e municipais e demais instrumentos normativos aplicáveis; 7.1.2. - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
50600.009671 /2024-21	Aquisição de veículos de fiscalização	Riscos identificados são gerais, como “não atendimento da demanda” (R-	Área elaboradora do Mapa: SESLOG Discordando da avaliação da Equipe de Auditoria, entendemos que o risco R-01 é claro e não genérico, no sentido de aquele expor com

		01), não abordando riscos específicos relacionados à aquisição de caminhonetes, como inadequação técnica dos veículos, problemas de manutenção ou ausência de rede autorizada para assistência	clareza os riscos, bem como, os impactos, ações preventivas e contingências: <i>Demanda equivocada do objeto. Definição de requisitos da contratação insuficientes. 1 Contratação de uma solução que não atenda à necessidade da Administração. 2 Necessidade de muitos ajustes para que a solução contratada atenda às necessidades ou abandono da solução contratada. 3 Prejuízo ao erário com desperdício de recursos. 4 Contratação Insuficiente e/ou superestimada do objeto. 5 Custo da aquisição em desacordo com o princípio da economicidade e eficiência. P-01 Requisitante deve ser o(a) autor(a) do Documento de Formalização da demanda. P-02 Realizar um diagnóstico preciso do objeto e/ou solução para definir os aspectos técnicos no Estudo Técnico Preliminar levando em consideração os objetivos e particularidades da Administração. P-03 Pesquisar contratações similares executadas por órgãos/Entidades da Administração e analisar as soluções adotadas. P-04 Solicitar da Fiscalização de objeto igual e/ou similar do objeto do Estudo sua participação efetiva com a contribuição de situação e relatos da execução contratual. P-05 Ampliar a pesquisa junto ao maior número de fontes possíveis,</i>
--	--	---	--

		como foco nas iniciativas e práticas adotadas pela iniciativa privada. P-06 <i>Promover revisão criteriosa do Estudo Técnico considerando todas particularidades observadas no decorrer do levantamento do mercado. P-07 Considerar nos valores as melhores práticas e soluções e metodologias implementadas. C-01 Realizar devidas alterações no instrumento convocatório ou suspender o certame. C-02 Rescindir contrato caso tenha sido formalizado.</i> Além disso, o Termo de Referência (SEI 18104807) aborda essas eventualidades: 7.2.2. - O Recebimento Provisório será acompanhado do Termo de Recebimento Provisório, com o preenchimento de check -list de verificação dos itens básicos do veículo; 7.2.3 - Cada Superintendência deverá designar sua equipe de fiscalização para realizar o recebimento, tanto provisório quanto definitivo, dos veículos. Essa medida visa assegurar um processo estruturado e eficiente, alinhado com as competências individuais de cada unidade; 6.3.1 - O prazo de garantia para cobertura contra defeitos de fabricação é de 36 (trinta e seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do
--	--	---

			recebimento definitivo do veículo; 6.3.2. - O veículo que apresentar defeito de fabricação durante a garantia será encaminhado para a concessionária, que terá o prazo de até 30 (dias) corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, para sanar o defeito; 6.3.3 - Caso o problema não seja solucionado, o veículo deverá ser substituído no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, ou seja, a partir do primeiro evento não solucionado no prazo legal o DNIT/Sede solicitará a troca do veículo
50600.003975/2025-65	A aquisição de mobiliário e equipamentos para sala de amamentação do DNIT	Riscos identificados são gerais, como “restrições de mercado” (R-02), não abordando riscos específicos relacionados à aquisição de mobiliário e equipamentos para sala de amamentação, como inadequação ergonômica, falta de segurança, incompatibilidade	Área elaboradora do Mapa: COPATR Discordando da avaliação da Equipe de Auditoria, entendemos que o risco R-01 é claro e não genérico, no sentido de aquele expor com clareza os riscos, bem como, os impactos, ações preventivas e contingências: <i>Dificuldade em encontrar fornecedores que atendam às especificações. 1 – Haver atrasos na aquisição ou necessidade de ajustes nas exigências para viabilizar a contratação. P-01 Ampliar a pesquisa de mercado, definindo especificações compatíveis com a oferta disponível. C-01 Verificar os critérios técnicos sem comprometer a qualidade, para ampliar o número de</i>

		técnica ou sanitária dos equipamentos adquiridos	forneecedores que ofertam bens. Além disso, o Termo de Referência possui previsão para a mitigação desses riscos: 5.17. - Os produtos entregues em desacordo com as especificações e quantitativos do presente Termo de Referência ou que apresentem defeitos, serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se o licitante vencedor a substituí-los no prazo de até 3 (três) dias corridos, contados a partir da data de sua notificação. Para defeitos ocultos, a substituição deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis.
50600.027695 /2024-61	Serviços de consultoria especializada em contratos e licitações	Riscos identificados são gerais, como “Documento de formalização da demanda com informações imprecisas” (R-01), não abordando riscos específicos diretamente ligados ao objeto como indisponibilidade e técnica do portal Zênite Fácil, falha no suporte técnico	Área elaboradora do Mapa: CCAQ Discordando da avaliação da Equipe de Auditoria, entendemos que o risco R-01 é claro e não genérico, no sentido de aquele expor com clareza os riscos, bem como, os impactos, ações preventivas e contingências: Falta ou informações reduzidas acerca da necessidade pretendida pela Área Requisitante. 1 Quantitativo e especificações dos serviços em desacordo com a real necessidade, ocasionando ineficiência no atendimento do objeto. P-01 Análise detalhada das especificações contidas na demanda. P-02 Realização de

		ou atraso na atualização das orientações disponibilizadas	<i>estudo que comprove as necessidades. C-01 Constatada ausência ou imprecisão nas informações solicitar à unidade requisitante que sejam providenciadas as retificações / complementações necessárias.</i> Além disso, o Termo de Referência (SEI 18416422) possui previsão para a responsabilização da contratada em caso de falha ou indisponibilidade: 5.6 - É de responsabilidade da Zênite manter a estrutura e equipe técnica necessárias para a prestação dos serviços durante todo o período de vigência contratado, assumindo, portanto, o custo fixo dessa estrutura em disponibilidade; 5.7 - O DNIT formulará suas dúvidas por escrito sobre situações práticas diretamente no Portal www.zenite.com.br, mediante utilização de login e senha personalizadas e, pela mesma forma, recebe a resposta em até 30 horas úteis; 9.6 - O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119); O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da
--	--	--	---

			execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120); 9.11 - Comunicar de imediato ao DNIT, por escrito – sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º) - toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento dos bens ou a iminência de fatos que possam prejudicar a sua execução, apresentando as devidas justificativas, que serão apreciadas pela Contratante.
50600.009051 /2023-19	Contratação de serviços de apoio administrativo	Contratação iniciada por outro agente que não requisitante; justificativa insuficiente da necessidade; ausência de ETP	Área elaboradora do Mapa: CGLOG Discordando da avaliação da Equipe de Auditoria, a contratação foi iniciada pelas áreas demandantes, quais sejam: Diretorias do DNIT representadas pelos servidores designados para comporem a equipe de planejamento, conforme ETP SEI 16441935. A justificativa consta daquele documento, de forma detalhada e abrangente conforme item 3 – justificativa da necessidade do ETP mencionado.
50600.009545 /2023-95	Contratação de transporte de servidores	Elaboração de ETP impreciso e/ou parcial; especificação inadequada do	Área elaboradora do Mapa: SESLOG Contrariando o entendimento constante do Relatório, o ETP SEI 14076352, é abrangente,

		objeto ou serviço; pesquisa de preços em desacordo com a legislação	específico, detalhado e completo na sua elaboração. Em relação à pesquisa de preços, a Nota Técnica 48 (SEI 14349007) informa: "PESQUISA DE PREÇOS - Tendo em vista que a pretensa contratação não prevê a disponibilização de materiais e equipamentos, não foi realizada pesquisa de preços de mercado para essa classe de itens. Entretanto, o valor das diárias são aqueles definidos na cláusula Décima Quarta da CCT atualmente vigente da categoria profissional e somente poderão ser alterados mediante repactuação de preços com base em nova convenção coletiva de trabalho. ORÇAMENTO ESTIMADO: Destacamos que para definição do orçamento estimado da contratação foi utilizada a planilha de custos e formação de preços, aplicando-se os percentuais padrões definidos pela legislação em vigor, Caderno de Logística do Ministério da Economia, Manual de Elaboração de Planilhas do STJ, modelos do TCU, além do relatório de avaliação emitido pela CGU no Processo 50600.002137/2020-60, em análise da licitação anterior que deu origem ao Contrato 340/2020, em vigência atualmente."
--	--	---	---

Item (c) Ausência de risco obrigatório de descumprimento de obrigações trabalhistas no mapa de riscos do Contrato nº 431/2024.

2.4. Ao contrário do entendimento da Equipe da CGU, consta no Mapa de Riscos da Contratação (SEI [16262749](#)), junto ao processo [50600.009051/2023-19](#), a ocorrência do descumprimento das obrigações trabalhistas.

Item (d) - Alocação indevida de riscos para a contratada em 50% dos mapas de riscos avaliados

2.5. Fazendo a revisão dos Mapas de Riscos mencionados, efetivamente constatou-se a alocação indevida registrada pela Auditoria, e informamos que tal fato se deveu a erro de digitação e não de entendimento quanto à alocação correta.

Item (e) - Gerenciamento de riscos realizado em desacordo com a Política de Gestão de Riscos do DNIT

2.6. Em relação a esse item, discordamos da avaliação da Equipe de Auditoria, haja vista que nos processos mencionados vê-se:

50600.022238/2023-08 - Especificação inadequada do objeto ou serviço - Nível BAIXO

Entendemos que o nível de risco BAIXO, no caso concreto, se aplica, pois, o objeto contratado não é desconhecido, já tendo sido contratado inúmeras vezes pela Administração do DNIT ao longo dos anos o que implica em grande conhecimento de suas particularidades e larga experiência administrativa nessa contratação, o que não justifica a adoção de risco maior.

50600.027695/2024-61 - Contratada designar profissionais que não possuem a qualidade esperada para a execução dos serviços – Nível BAIXO

Mais uma vez entendemos que o nível de risco BAIXO, no caso concreto, se aplica, pois, a empresa contratada - Zênite Informação e Consultoria S/A – é especializada na execução do objeto, conforme comprovação pelos inúmeros contratos daquela com diversos órgãos da Administração Pública constantes da consulta ao Portal da Transparência do Governo Federal (SEI [22164135](#)) e, assim, consideramos mínimo o risco de que a empresa alocue mão de obra sem a qualidade na contratação.

2.6.1. Como comentário final sobre o aspecto acima descrito, entendemos que a avaliação do grau de risco e da sua probabilidade de ocorrência deve levar em conta a experiência da Administração em contratações anteriores similares, considerando-se a realidade de cada órgão público e sua expertise em contratações.

CONCLUSÃO

3.1. Como se observa acima, em que pese que os Mapas de Riscos acima mencionados não contenham todos os riscos possíveis para uma contratação, o conjunto da

contratação (ETP, TR e Contrato) apresenta ferramentas para a prevenção, solução e contingenciamento de quaisquer riscos em qualquer uma das fases da contratação: Planejamento - Licitação - Execução Contratual.

3.2. Ponto a destacar é a impossibilidade da Administração prever todo e qualquer risco de uma contratação, pois, sempre haverá riscos incalculáveis, a exemplo do Pregão 266/2025 (SEI [21791585](#)), em que o Termo de Referência é absolutamente claro na descrição dos itens 17 e 18 (*Ar Condicionado **Cassete** Inverter 1 Via 18000 BTUS 220V; só Frio*), contudo, a licitante apresentou proposta para outro tipo de equipamento (*Ar condicionado **Split** HW inverter 1 via. 18 mil BTUS Frio, com controle remoto sem fio Marca Agrato*). Isso indica, em nosso entendimento, de que, por mais completo e abrangente que o Mapa de Riscos seja, poderá haver sempre contingências inesperadas e, para tanto, o ETP, o TR e o Contrato deverão ter dispositivos que possam ser utilizados para a resolução desses riscos imprevisíveis.

3.3. Por outro lado, a melhoria da elaboração e atualização dos Mapas de Riscos das contratações, realizadas no âmbito da Diretoria de Administração e Finanças, é medida salutar e eficiente, motivo pelo qual vimos apresentar sugestões para tal:

I - A Diretoria de Administração poderá designar, formalmente, Comissão Permanente de Planejamento - **CPP**, composta de servidores de todas as suas Coordenações Gerais (CGGP, CGOF, CGTI, CGLOG) que atuarão de forma permanente e contínua na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares das contratações da DAF, na elaboração e atualização permanente dos Mapas de Riscos e, finalmente, na elaboração de Relatório Final da Contratação que indicará as ocorrências havidas no curso do contrato e propondo sugestões de aperfeiçoamento para as futuras licitações para o mesmo objeto ou similares.

II - A Diretoria de Administração e Finanças, também, poderá produzir organograma para a elaboração dos Mapas de Riscos e o Relatório Final da Contratação e, para tanto, sugerimos o modelo a seguir:

Fase	Procedimento	Área Responsável
Planejamento inicial	Inserção no Mapa de Riscos aqueles inerentes ao planejamento	Área demandante + CPP
Planejamento - Fiscalização técnica	Inserção no Mapa de Riscos aqueles inerentes à execução, acompanhamento e fiscalização dos serviços	Fiscais técnicos + CPP

Planejamento Fiscalização administrativa	- Inserção no Mapa de Riscos aqueles inerentes às obrigações administrativas, trabalhistas e previdenciárias	Fiscais administrativos + CPP
Licitação	Inserção no Mapa de Riscos aqueles inerentes à licitação	CGCL + CPP
Execução contratual	Inserção no Mapa de Riscos aqueles inerentes às obrigações contratuais e cumprimento de legislação	CGLOG + CPP
Relatório final da contratação	Relatório contendo os eventos, soluções, contingenciamentos e descrição dos riscos ocorridos e sua mitigação	CPP

II. Análise da Equipe de Auditoria

A análise da manifestação apresentada será estruturada em conformidade com a ordem dos achados constantes no Relatório de Auditoria, detalhados a seguir.

1. A elaboração de mapas com riscos específicos e atualizados ao longo das fases da contratação pode contribuir para o alcance dos objetivos e dar mais efetividade para a gestão de riscos do DNIT

a. Falta de atualização dos mapas de risco ao longo da licitação e do contrato em 50% dos processos avaliados.

O gestor reconheceu a pertinência da constatação sobre a ausência de atualização dos Mapas de Riscos, argumentando que, em parte das contratações, não houve necessidade de revisão diante da inexistência de eventos relevantes.

Destacou ainda que a prática de atualização deve ser incorporada como rotina administrativa, por representar medida voltada à eficiência das contratações, comprometendo-se a apresentar sugestões para a implementação dessas rotinas.

b. Ausência de riscos específicos do objeto em 55,60% dos mapas de riscos avaliados

Em resposta a essa constatação, o DNIT apresentou comentários individualizados para cada mapa de riscos listado no Relatório Preliminar. Após a análise, a equipe de auditoria considerou procedentes as justificativas apresentadas em parte dos casos, motivo pelo qual foram excluídas do Relatório as falhas relativas aos processos nº 50600.030983/2023-12, 50600.009692/2024-46, 50600.001228/2024-10 e 50600.009671/2024-21.

Quanto aos demais processos, a impropriedade foi mantida, uma vez que os riscos indicados se configuram como riscos transversais — também denominados riscos genéricos — próprios do macroprocesso de contratações, e não como riscos específicos vinculados ao objeto de cada contratação.

Cabe destacar que os riscos transversais devem ser tratados em nível estratégico e não substituem a obrigação de identificar riscos diretamente relacionados ao objeto contratado. Nesse sentido, o termo “riscos genéricos” utilizado no Relatório corresponde ao conceito de riscos transversais, o que reforça a pertinência da constatação original

c. Ausência de risco obrigatório de descumprimento de obrigações trabalhistas no mapa de riscos do Contrato nº 431/2024.

O gestor apresentou manifestação com informações suficientes para demonstrar que o risco de descumprimento de obrigações trabalhistas foi devidamente contemplado no mapa de riscos do Contrato nº 431/2024.

Após análise da documentação encaminhada, a equipe de auditoria considerou procedentes os argumentos apresentados, razão pela qual o achado foi afastado e será excluído da versão final do Relatório.

d. Alocação indevida de riscos para a contratada em 50% dos mapas de riscos avaliados

O gestor reconheceu a impropriedade, confirmando a ocorrência da alocação indevida.

e. Gerenciamento de riscos realizado em desacordo com a Política de Gestão de Riscos do DNIT

A justificativa apresentada pelo gestor foi acatada quanto à atribuição de nível baixo de risco nos processos analisados, uma vez que, conforme a Política de Gestão de Riscos do DNIT, não há obrigatoriedade de adoção de medidas preventivas e de contingência para riscos classificados nesse patamar, embora sua inclusão não seja vedada.

Dessa forma, o entendimento do gestor é pertinente e afasta a impropriedade nesse aspecto específico.

Entretanto, permanece procedente o achado quanto ao segundo ponto registrado no relatório, qual seja, a utilização de metodologia diversa da estabelecida pelo DNIT nos processos de contratação nº 50600.050036/2022-67 e 50600.031201/2023-62.

2. A elaboração do mapa de riscos do macroprocesso, com cobertura de todas as fases da contratação, pode contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos e para a efetiva institucionalização da gestão de riscos no DNIT

O DNIT reconhece a pertinência da proposta, especialmente à luz das diretrizes estabelecidas pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Ressaltou, contudo, que a adoção das medidas sugeridas requer deliberação da alta administração, no contexto de uma estratégia institucional mais ampla.

3. O desdobramento de todos os objetivos das contratações previstos no art. 11 da Lei nº 14.133/2021 em indicadores e metas pode fortalecer o alinhamento estratégico e aprimorar a governança das contratações no DNIT

Não houve manifestação do gestor em relação a esta constatação.

4. A adoção, pela segunda linha, de revisão crítica dos mapas, sistematização de riscos ocorridos e emissão de orientações técnicas pode ampliar a efetividade da gestão de riscos em contratações

Em relação a esta constatação, o DNIT informou que irá trabalhar na atualização do Manual e da Política de Riscos do DNIT de forma a adotar as sugestões da CGU de implementação de uma rotina periódica de revisão dos mapas de riscos nas contratações.

5. A definição de diretrizes específicas para a gestão de riscos em contratações contribuirá para fortalecer o controle preventivo, padronizar procedimentos e aprimorar a governança das contratações no DNIT.

Não houve manifestação do gestor em relação a esta constatação.

6. Metodologia de alocação de riscos do DNIT é aderente à Lei nº 14.133/2021, com oportunidades de aprimoramento na avaliação *ex-post* dos riscos e na adoção de processo estruturado de monitoramento contínuo durante a execução contratual.

Quando a este achado, o DNIT informou que já encaminhou suas contribuições para elaboração/adequação da matriz de risco para obras de grande vulto e para obras realizadas sob regime de execução semi-integrado, conforme se verifica no Ofício n.º 29157/2025/COOR/CGCONT/DIR/DNIT SEDE (SEI n.º 20262352) e Ofício n.º 130076/2025/COOR/CGCONT/DIR/DNIT SEDE (SEI n.º 21306878), ambos inseridos no Processo SEI n.º 50600.066965/2013-05.”

Além disso, comunicou que irá proceder com a atualização da Instrução Normativa nº 09, de setembro de 2024 e do Manual de Gestão de Riscos em Empreendimentos, de forma a prever no processo uma etapa de monitoramento da metodologia e avaliação dos riscos materializados nos contratos de forma a retroalimentar as matrizes modelo e o processo de risco dos empreendimentos como um todo.

Em relação à inclusão de modelo-padrão de matriz de riscos específica para contratações de grande vulto realizadas sob regimes de execução distintos do integrado e semi-integrado - item 9 - ressalta-se que todas as contratações do DNIT estão em conformidade com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e possuem a matriz de risco exigida na legislação.

Todavia, no caso das obras de grande vulto com base em projeto executivo, por se tratar de tema recente, está em fase de estudos no DNIT a discussão quanto a melhor padronização para a criação de uma matriz modelo.

Em face do exposto, considerando que a resposta do DNIT converge com os fatos apontados, mantém-se a constatação.

7. O DNIT elabora relatório de riscos de inexecução do PCA, em conformidade com o art. 19 do Decreto nº 10.947/2022

O DNIT informa que passará a divulgar no sítio eletrônico da organização os Relatórios de Riscos de Inexecução do PCA, ampliando a transparência das informações relacionadas a execução dos itens de compra planejados no exercício.